



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PODER EXECUTIVO

ANO CIX Nº 001 SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2015 EDIÇÃO DE HOJE: 34 PÁGINAS

SUMÁRIO

Poder Executivo	01
Casa Civil	30
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	33

PODER EXECUTIVO

MENSAGEM Nº 001/2015. SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos do §1º do art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da presente Medida Provisória, que "Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão e dá outras providências".

A Medida Provisória, na verdade, realiza a Reforma Administrativa necessária a um novo momento do Estado do Maranhão. O seu objetivo foi imprimir maior eficiência à máquina pública e permitir serviços públicos de melhor qualidade à população, inclusive com a extinção de Secretarias de Estado que atuavam de forma superposta.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 184, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão e dá outras providências.

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 1º A Administração Pública Estadual, orientada pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, atuará por meio de políticas públicas para o desenvolvimento humano no Estado, com vistas à inovação, à melhoria dos indicadores sociais, à redução das desigualdades regionais e ao cumprimento dos objetivos do Estado previstos no texto da Constituição Estadual.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 1º, o Poder Executivo, sem prejuízo da observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e da gestão para resultados, adotará o modelo de transparência administrativa e participação social; de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão; e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas do Governo, regionais ou setoriais.

CAPÍTULO II DA EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS

Art. 3º Ficam extintos:

- I - Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação Institucional;
- II - a Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação de Políticas Públicas;
- III - o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
- IV - o Conselho Superior da Controladoria-Geral do Estado.

CAPÍTULO III DA MISSÃO E DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO

Art. 4º A missão do Poder Executivo do Estado do Maranhão é formular, implementar, avaliar e controlar políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que contribuam para o cumprimento da Constituição Estadual e da legislação específica, em harmonia com os Poderes e articulação com as esferas de governo.

Art. 5º A atuação governamental destina-se à melhoria das condições socioeconômicas da coletividade, considerando e valorizando as diversidades culturais e geoambientais bem como as potencialidades locais e regionais, visando à sua compatibilização com as políticas nacionais de desenvolvimento.

Art. 6º O Poder Executivo Estadual, reorganizado na forma desta Lei, é composto pelos órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta, com a finalidade de prestar os serviços públicos de sua competência, objetivando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea "a" do inciso VI do art. 84 da Constituição da República, extinguir, mediante decreto, unidades da estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica e fundacional que tenham perdido sua funcionalidade, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

Art. 7º Aos órgãos da administração direta compete o assessoramento direto ao Governador do Estado bem como a coordenação e controle dos negócios públicos, formulação e implementação de políticas públicas, a supervisão, coordenação, acompanhamento e avaliação dos planos, programas, projetos e ações.

Parágrafo Único. A administração direta é composta pelas Secretarias de Estado, pelos órgãos colegiados e pelos demais órgãos diretamente subordinados ao Governador.

Art. 8º As entidades da administração indireta têm competências setoriais específicas de implementação de políticas públicas, sob a supervisão sistêmica da administração direta.

Parágrafo Único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se à Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Seção I

Da Criação de Órgãos e Alteração de Denominação

Art. 9º Ficam criados os seguintes órgãos:

- I - Secretaria de Estado da Transparência e Controle - STC;
- II - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF;
- III - Conselho Empresarial do Maranhão - CEMA

Art. 10º. Ficam alteradas as denominações das seguintes órgãos, entidades e Secretarias de Estado:

- I - Secretaria de Estado de Assuntos Políticos para Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos - SEAP;
- II - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania para Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP;
- III - Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC;
- IV - Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEJAP;
- V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES;
- VI - Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte - DEINT para Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB;
- V - Universidade Virtual do Maranhão - UNIVIMA para Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA.

Seção II

Da Administração Direta

Art. 11º. Integram a estrutura da administração direta os órgãos e Secretarias de Estado, agrupados nos seguintes Núcleos Institucionais Estratégicos:

I - Governadoria:

- a) Casa Civil - CC;
- b) Procuradoria-Geral do Estado - PGE;
- c) Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos - SEAP;
- d) Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC;
- e) Comissão Central Permanente de Licitação - CCL;
- f) Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM;

II - Gestão Instrumental e Desenvolvimento Institucional:

- a) Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
- b) Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
- c) Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP

III - Defesa da Sociedade e Acesso à Justiça pelo Cidadão:

- a) Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP;
- b) Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEJAP;
- c) Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP

IV - Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social:

- a) Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTEC;
- b) Secretaria de Estado da Cultura - SECMA;
- c) Secretaria de Estado da Educação - SEDUC;
- d) Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA;
- e) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA;
- f) Secretaria de Estado da Mulher - SEMU;
- g) Secretaria de Estado da Saúde - SES;
- h) Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID;
- i) Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAGRIMA;
- j) Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF;
- k) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES;
- l) Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC;
- m) Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL;
- n) Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES;
- o) Secretaria de Estado do Turismo - SETUR;
- p) Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura - SEPAQ.
- q) Secretaria de Estado de Minas e Energia - SEME.

Art. 12º. As Secretarias de Estado são estruturadas em até quatro níveis, a saber:

I - Administração Superior, composta:

- a) pelo Secretário de Estado, com as funções de representação, liderança, direção, coordenação e articulação institucional;
- b) pelos órgãos colegiados, com as competências de formulação, discussão, deliberação, acompanhamento, avaliação e controle de políticas públicas;
- c) pelo Subsecretário, onde houver.

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário de Estado, compreendendo:

- a) Gabinete do Secretário, dirigido pelo Chefe de Gabinete, com as funções de dar apoio administrativo e coordenar o relacionamento administrativo do Secretário de Estado;
- b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas, dirigida pelo Chefe da Assessoria, com as funções de prestar apoio técnico ao Secretário, realizar estudos de caráter geral e específico, exercer, no âmbito setorial, as atribuições de modernização administrativa, planejamento e programação orçamentária, acompanhamento e avaliação de planos, programas, projetos e ações;
- c) Assessoria Jurídica;

III - Unidades de Suporte Operacional, com as funções de executar as atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, serviços gerais, transporte oficial, informática, contabilidade, execução orçamentária e financeira;

IV - Unidades de Atuação Programática:

- a) Secretarias-Adjuntas, dirigidas pelos Secretários-Adjuntos de cada área de atuação programática;
- b) Superintendências, Supervisões, Serviços e demais unidades administrativas incumbidas das atividades finalísticas;
- c) Unidades Executoras Descentralizadas, compreendendo as que se destinam ao cumprimento da missão da Secretaria de Estado, atendendo diretamente ou prestando serviço público ao cidadão.

§1º O Governador do Estado definirá, por decreto, como Órgão Desconcentrado, aquele que, incumbido de atividade finalística da Secretaria de Estado, deva atuar em regime especial de autonomia relativa, sob supervisão e subordinação hierárquica ao Secretário de Estado.

§2º As unidades atípicas, assim denominadas as instituídas por decreto do Poder Executivo, sob a forma de Comitê, Programa, Grupo de Trabalho, Comissão e assemelhados, subordinam-se ao Secretário de Estado da área a que sejam vinculadas.

Art. 13º. As Gerências de Articulação Regional, subordinadas administrativamente à Casa Civil, passam a ser denominadas Superintendências Regionais, subordinadas à Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos - SEAP.

Parágrafo Único. As áreas de atuação das Superintendências Regionais serão definidas por meio de decreto.

Seção III

Dos Órgãos Colegiados da Governadoria

Art. 14º. São órgãos colegiados da Governadoria:

I - o Conselho de Gestão Estratégica das Políticas Públicas de Governo;

II - o Conselho Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

III - o Conselho Empresarial do Maranhão.

CAPÍTULO IV

DAS FINALIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I

Da Casa Civil

Art. 15º. A Casa Civil tem como finalidade assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e integração das Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas, nos atos de gestão dos negócios públicos, no monitoramento e avaliação da ação governamental, na coordenação de programas e projetos estratégicos, na gestão do Diário Oficial do Estado, na articulação com órgãos e entidades das outras esferas de governo, na coordenação da atuação dos órgãos regionais, na promoção de eventos, relações com a sociedade, cerimonial público, ação militar do governo e representação governamental e outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Governador do Estado.

Seção II

Da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

Art. 16º. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o crescimento da produção agropecuária, estimulando o agronegócio, a agricultura, o extrativismo vegetal e florestal, a exploração florestal, o abastecimento, o armazenamento, o associativismo e o cooperativismo, a defesa e inspeção animal e vegetal, a pesquisa, o aproveitamento dos recursos naturais renováveis e a comercialização e distribuição de alimentos.

Seção III

Da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos

Art. 17º. A Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos tem por finalidade prestar assessoramento ao Governador no tocante ao relacionamento com a classe política; propor a agenda de atendimento político, coordenar as atividades de assessoria parlamentar; manter articulação político-institucional com a Assembleia Legislativa, Prefeituras e Câmaras Municipais bem como desenvolver estudos e análises da conjuntura da política nacional e estadual de interesse dos programas e projetos da administração estadual.

Seção IV

Da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Art. 18º. A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento urbano, notadamente nas áreas de habitação e saneamento.

Seção V

Da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Art. 19º. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, do ensino superior, técnico e profissional, e da pesquisa básica e aplicada.

Seção VI

Da Comissão Central Permanente de Licitação

Art. 20º. A Comissão Central Permanente de Licitação tem por finalidade realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da administração estadual, adjudicar o objeto dos certames, expedir normas específicas para a instauração dos processos e elaboração dos atos convocatórios, delegar competências às Comissões Setoriais de Licitação, supervisionando, avaliando e controlando os atos por elas praticados, dispensar e inexigir licitações na forma e nas hipóteses previstas na legislação pertinente bem como emitir parecer sobre a celebração de termos aditivos aos contratos administrativos.

Seção VII

Da Secretaria de Estado da Comunicação Social

Art. 21º. A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem por finalidade assessorar o Governador nas áreas de comunicação social e relacionamento com a imprensa, promover a divulgação das ações do Governo bem como dos seus órgãos e entidades, disseminar informações de interesse público, coordenar e acompanhar a criação e veiculação da publicidade institucional relativa a planos, programas, projetos e ações, estabelecendo suas políticas e diretrizes, objetivando a manutenção de um fluxo permanente de informação à sociedade.

Seção VIII

Da Secretaria de Estado Transparência e Controle

Art. 22º. A Secretaria de Transparência e Controle, órgão central do Sistema de Controle Interno e de Controle Social do Poder Executivo, assistirá direta e imediatamente ao Governador de Estado no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração direta e indireta.

Seção IX

Da Secretaria de Estado da Cultura

Art. 23º. A Secretaria de Estado da Cultura tem por finalidade planejar, coordenar e executar a política estadual de cultura bem como administrar os espaços culturais, promover, assessorar e defender, sob a ótica educacional e comunitária, formas de produções culturais, a partir da realidade local, estimulando a incorporação de hábitos na população, visando à promoção da qualidade de vida, e estabelecer calendário integrado de eventos com secretarias afins.

**Seção X****Da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar**

Art. 24º. A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar tem por finalidade o desenvolvimento da agricultura familiar, o combate à pobreza rural, a facilitação do acesso ao crédito e aos instrumentos de assistência técnica, a inclusão social dos beneficiários dos processos de ordenamento e reordenamento agrário, a promoção da cidadania no campo, a regularização fundiária das terras públicas, a assistência técnica e extensão rural, a ampliação das oportunidades de capacitação profissional e de geração de trabalho e renda, como instrumentos de melhoria da qualidade de vida dos agricultores e familiares e de estímulo ao desenvolvimento rural sustentável do Estado.

Seção XI**Da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio**

Art. 25º. A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento econômico e social do Estado, enfatizando o estímulo à criação e ampliação de empreendimentos industriais e comerciais.

Seção XII**Da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social**

Art. 26º. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social tem por finalidade a coordenação e operacionalização das políticas públicas de assistência social, de segurança alimentar e nutricional e programas de transferência de renda, atendimento ao cidadão na aquisição de documentos civis e outros, assessorando e supervisionando as ações dirigidas à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso, às pessoas com deficiência e suas famílias, com o objetivo de proteger e contribuir para a inclusão e promoção social dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e exclusão social.

Seção XIII**Da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular**

Art. 27º. A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular tem como finalidade formular, articular e implementar políticas públicas voltadas para a promoção, defesa e proteção de uma cultura de respeito e garantia dos direitos humanos, promovendo sua transversalidade em outros órgãos públicos, com a participação da sociedade civil.

Seção XIV**Da Secretaria de Estado da Educação**

Art. 28º. A Secretaria de Estado da Educação tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações de educação básica, primando pela universalização do acesso à escola e pela melhoria da qualidade do ensino.

Seção XV**Da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer**

Art. 29º. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do esporte e do lazer bem como administrar e conservar as praças de esporte, promover, assessorar e defender, sob a ótica educacional e comunitária, formas de produções esportivas, de lazer e recreativas, a partir da realidade local, estimulando a incorporação de hábitos na população, visando à melhoria da qualidade de vida.

Seção XVI**Da Secretaria de Estado da Fazenda**

Art. 30º. A Secretaria de Estado da Fazenda tem por finalidade assegurar o ingresso de receitas devidas, atendendo às necessidades da sociedade maranhense e de desenvolvimento do Estado, formulando e executando a política econômico-tributária; realizar a administração fazendária; dirigir, orientar e coordenar as atividades de arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do Estado.

Seção XVII**Da Secretaria de Estado da Infraestrutura**

Art. 31º. A Secretaria de Estado da Infraestrutura tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas, programas e projetos de obras de infraestrutura e de transportes.

Seção XVIII**Da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**

Art. 32º. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem como finalidade cumprir as decisões judiciais de aplicação da Lei de Execução Penal, a organização, a administração, a coordenação e a fiscalização dos estabelecimentos prisionais, o acompanhamento e a supervisão do cumprimento de progressões de penas, o exame e pronunciamento sobre livramento condicional, indulto e comutação de penas, objetivando, especialmente, a ressocialização dos sentenciados, por meio de programas, projetos e ações destinados à sua capacitação profissional, à assistência às suas famílias e à inclusão ou reinclusão social dos egressos do sistema carcerário.

Seção XIX**Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais**

Art. 33º. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais tem por finalidade planejar e coordenar a execução das políticas relativas à promoção, organização, normatização, fiscalização e controle das ações relativas à exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.

Seção XX**Da Secretaria de Estado da Mulher**

Art. 34º. A Secretaria de Estado da Mulher tem por finalidade planejar, organizar, dirigir e controlar planos, programas, projetos e ações que visem à defesa dos direitos da mulher, assegurando sua plena participação na vida socioeconômica, política e cultural do Estado bem como articular com setores da sociedade civil e órgãos públicos e privados para o desenvolvimento de ações e campanhas educativas relacionadas às suas atribuições.

Seção XXI**Da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento**

Art. 35º. A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, órgão de gestão instrumental e desenvolvimento institucional, tem por finalidade planejar, organizar e executar as políticas de governo relativas ao orçamento público; elaborar a programação orçamentária; o acompanhamento e controle da execução orçamentária dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, a gestão do Tesouro, sua execução financeira e supervisão de dívida e encargos gerais; os serviços de contabilidade; gestão da tecnologia de informação e administração de dados; apoio a estudos e pesquisas socioeconômicas e geográficas de interesse para o planejamento governamental; a formulação, o desenvolvimento, a implementação, a coordenação e a gestão de políticas

públicas, diretrizes e estratégias de captação de recursos e de parcerias estratégicas, a cooperação e a assistência técnica, manutenção dos sistemas corporativos informatizados de sua área de competência, bem como atuar na gestão da tecnologia de informação e administração de dados.

Seção XXII

Da Procuradoria-Geral do Estado

Art. 36°. A Procuradoria-Geral do Estado tem por finalidade representar o Estado judicial e extrajudicialmente, assessorar o Governador do Estado em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos, ou propondo normas, medidas e diretrizes, assistindo-lhe quanto à legalidade dos atos da administração pública estadual; sugerir medidas de caráter jurídico, reclamados pelo interesse público e apresentar as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou omissão governamental bem como exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Governador do Estado e à administração pública em geral, na instauração de processos administrativo-disciplinares, na forma da legislação pertinente, dentre outras atribuições fixadas em lei complementar.

Art. 37°. Além das incumbências estabelecidas em lei complementar, cabe ao Procurador-Geral do Estado referendar os atos do Governador de interesse da Procuradoria ou que nela tenham repercussão.

Seção XXIII

Da Secretaria de Estado da Saúde

Art. 38°. A Secretaria de Estado da Saúde tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações de saúde e saneamento.

Seção XXIV

Da Secretaria de Estado da Segurança Pública

Art. 39°. A Secretaria de Estado da Segurança Pública tem por finalidade a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio e a integração dos planos e programas de prevenção da violência e controle da criminalidade.

Art. 40°. Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública, órgão central do Sistema Estadual de Segurança Pública de que trata o art. 112 da Constituição Estadual, a organização e coordenação dos órgãos responsáveis pela segurança pública integrantes da sua estrutura, a saber:

- I - Polícia Militar do Estado;
- II - Corpo de Bombeiros Militar;
- III - Polícia Civil.

Subseção I

Da Polícia Militar do Estado

Art. 41°. A Polícia Militar do Estado do Maranhão, organizada com base na hierarquia e disciplina, força auxiliar e reserva do Exército, é regida por lei especial, competindo-lhe o policiamento ostensivo, a segurança do trânsito urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e as relacionadas com a prevenção, preservação e restauração da ordem pública.

Subseção II

Do Corpo de Bombeiros Militar

Art. 42°. O Corpo de Bombeiros Militar é o órgão central do Sistema de Defesa Civil do Estado, estruturado por lei especial, tendo como atribuições estabelecer e executar a política estadual de defesa civil, articulada com o Sistema Nacional de Defesa Civil, instituir e executar as medidas de prevenção e combate a incêndio.

Subseção III

Da Polícia Civil

Art. 43°. À Polícia Civil, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Seção XXV

Da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

Art. 44°. A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações de estímulo à geração de oportunidades de trabalho e renda, por meio de capacitação profissional da população economicamente ativa, intermediação de mão-de-obra, apoio ao combate às formas de precarização do trabalho, melhoria da qualidade dos postos de trabalho e estímulo ao desenvolvimento de iniciativa de economia solidária, como instrumentos de inclusão social, desconcentração da renda e melhoria da qualidade de vida.

Seção XXVI

Da Secretaria de Estado do Turismo

Art. 45°. A Secretaria de Estado do Turismo tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações de turismo, articulando com órgãos de outras esferas de governo, visando à sustentabilidade do turismo e a promoção do desenvolvimento local e regional.

Seção XXVII

Da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência

Art. 46°. A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, órgão de gestão instrumental e desenvolvimento institucional, tem por finalidade planejar, organizar, executar as políticas de governo relativas à gestão pública, abrangendo: recursos humanos, material, patrimônio, logística, modernização administrativa, organização e métodos, previdência e seguridade dos servidores públicos estaduais e manutenção dos sistemas corporativos informatizados de sua área de competência.

Seção XXVIII

Da Secretaria de Estado de Minas e Energia

Art. 47°. A Secretaria de Estado de Minas e Energia tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar e executar a política governamental de aproveitamento e exploração dos recursos minerais e energéticos assim como o desenvolvimento dos programas, projetos, processos e atividades relacionados a minas e energia e a outros segmentos industriais e comerciais correlatos, nos limites da competência do Estado.

Seção XXIX

Da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura

Art. 48°. A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura tem por finalidade fomentar a pesca e a aquicultura sustentáveis, promovendo o ordenamento, a regulação, o incentivo, o monitoramento e a fiscalização de suas atividades, compreendendo todo processo de exploração e aproveitamento destes recursos, abrangendo as operações de captura, cultivo, conservação, processamento, transporte, armazenagem e comercialização dos produtos delas decorrentes, objetivando a promoção do desenvolvimento sustentável do setor, bem como dar suporte institucional e técnico às ações e atividades a ele inerentes.

CAPÍTULO V

Da Administração Indireta

Art. 49°. A administração indireta compreende as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, vinculadas às Secretarias de Estado em cuja área de competência se enquadram as suas finalidades.

Art. 50º. As entidades de que trata o art. 51 integram o Núcleo Institucional de Implementação Supervisionada das Políticas Públicas.

Seção I
Da Natureza Jurídica e Vinculação das Entidades
da Administração Indireta

Art. 51º. A denominação, a natureza jurídica e a vinculação das entidades da administração indireta são as seguintes:

I - à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento:

a) Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC, autarquia; b) Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, sociedade de economia mista;

II - à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio:

a) Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - INMEQ, autarquia;
b) Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, autarquia;
c) Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, empresa pública;

III - à Secretaria de Estado da Educação:

a) Fundação Nice Lobão, fundação pública;

IV - à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular: Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão - FUNAC, fundação pública;

V - à Secretaria de Estado da Segurança Pública: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, autarquia;

VI - à Secretaria de Estado da Saúde:

a) Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, sociedade de economia mista;
b) Fundação de Saúde do Estado do Maranhão - FESMA, fundação pública;
c) Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, empresa pública.

VII - à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar:

a) Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA, autarquia;
b) Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP, autarquia;

VIII - à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária: Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, autarquia;

IX - à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior:

a) Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, autarquia;
b) Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, autarquia;
c) Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, fundação pública;

X - à Casa Civil: Agência Reguladora de Serviços Públicos - ARSEMA, autarquia;

XI - à Secretaria de Estado de Infraestrutura: Agência Estadual de Mobilidade Urbana MOB.

XII - à Secretaria de Estado de Minas e Energia: Companhia Maranhense de Gás - GASMAR, sociedade de economia mista;

XIII - à Secretaria de Cultura;

a) Fundação da Memória Republicana, fundação pública.

TÍTULO II
DOS FUNDOS E CONSELHOS
CAPÍTULO I
Dos Fundos

Art. 52º. Ficam mantidos os Fundos:

I - Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, gerido pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência;

II - de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão - FUNBEN, gerido pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência;

III - Garantidor das Parcerias Público-Privadas do Estado do Maranhão, gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento;

IV - Estadual de Assistência Social - FEAS, gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social;

V - Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FEDCA, gerido pela Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão;

VI - Estadual de Saúde - FES, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde;

VII - Estadual Antidrogas - FEAD, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde;

VIII - Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - FEDC, gerido pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

IX - Penitenciário Estadual - FUNPEN, gerido pela Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária;

X - Especial de Segurança Pública - FESP, gerido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XI - Estadual de Políticas sobre Drogas - FEPOD, gerido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XII - Estadual de Educação - FEE, gerido pela Secretaria de Estado da Educação;

XIII - Especial do Meio Ambiente - FEMA, gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais;

XIV - de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial, gerido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária;

XV - Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP, gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento;

XVI - Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão, gerido pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;



XVII - de Fortalecimento da Administração Tributária - FUNAT, gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda;

XVIII - Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FEDHU, gerido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano;

XIX - Estadual de Habitação de Interesse Social - FHIS, gerido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano;

XX - Estadual de Cultura Maranhense - FUNDECMA, gerido pela Secretaria de Estado da Cultura;

XXI - Estadual de Esportes, gerido pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer;

XXII - Estadual de Combate ao Câncer, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde;

XXIII - Especial de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, gerido pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

XXIV - Estadual de Recursos Hídricos, gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais.

CAPÍTULO II

Dos Conselhos

Art. 53º. Ficam mantidos os Conselhos:

I - Estadual de Educação, vinculado à Secretaria de Estado da Educação;

II - de Educação Escolar Indigenista do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado da Educação;

III - Estadual de Saúde, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde;

IV - Estadual de Saneamento, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde;

V - Estadual Antidrogas, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde;

VI - Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

VII - Permanente de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania;

VIII - Deliberativo do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

IX - Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

X - Estadual da Juventude, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

XI - Estadual da Política da Igualdade Étnica Racial, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

XII - Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, vinculado à Casa Civil;

XIII - Estadual do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais;

XIV - Estadual de Recursos Hídricos, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais;

XV - Penitenciário do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária;

XVI - Superior de Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XVII - Estadual de Políticas sobre Drogas, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XVIII - Estadual de Trânsito, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XIX - Estadual de Defesa Civil do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XX - Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública;

XXI - Estadual de Assistência Social, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social;

XXII - de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social;

XXIII - Estadual dos Direitos do Idoso, vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular;

XXIV - Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

XXV - de Transportes Intermunicipais de Passageiros e Terminais, vinculado à Secretaria de Estado da Infraestrutura;

XXVI - Estadual da Mulher, vinculado à Secretaria de Estado da Mulher;

XXVII - Estadual de Defesa Agropecuária, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária;

XXVIII - Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura familiar;

XXIX - Estadual do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária;

XXX - Estadual de Cultura, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura;

XXXI - de Políticas de Inclusão Social, vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular;

XXXII - Superior do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - CONSUP, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Previdência;

XXXIII - Estadual de Política Habitacional, vinculado à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano;

XXXIV - Estadual das Cidades, vinculado à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano;

XXXV - Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, vinculado à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano;

XXXVI - Estadual de Turismo do Estado do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo;

XXXVII - Estadual de Esporte, vinculado à Secretaria de Estado do Esporte e Lazer;

XXXVIII - Superior da Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 54º. Os Conselhos de Articulação Regional, em número de trinta e um, são vinculados à Secretaria de Assuntos Políticos e Federativos e têm por finalidade propor a adequação de políticas públicas, programas e ações às demandas da sociedade e às necessidades do desenvolvimento regional, objetivando, inclusive, otimizar a aplicação do orçamento regionalizado; monitorar e avaliar os programas voltados para o desenvolvimento regional; promover a articulação entre o Governo e a sociedade civil.

Parágrafo único. Os Conselhos de Articulação Regional, com instalação na área de competência da respectiva Superintendência de Articulação Regional, terão sua composição definida em Portaria da Secretaria de Assuntos Políticos e Federativos.

TÍTULO III

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 55º. Os bens, os direitos e as obrigações dos órgãos e entidade extintos, transformados, incorporados e desmembrados por esta Lei ficam transferidos da seguinte forma:

I - do Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte (DEINT) para a Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB).

II - da Universidade Virtual do Maranhão - UNIVIMA para o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

III - da Secretaria Extraordinária de Articulação Institucional e da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para a Secretaria de Estado da Casa Civil.

Art. 56º. Os servidores efetivos lotados nos órgãos extintos por esta Lei ficam redistribuídos da seguinte forma:

I - do Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte (DEINT) para a Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB).

II - da Universidade Virtual do Maranhão - UNIVIMA para o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

III - da Secretaria Extraordinária de Articulação Institucional e da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para a Secretaria de Estado da Casa Civil.

Art. 57º. Os cargos em comissão e as funções gratificadas das Secretarias Extraordinárias extintas ficam redistribuídos à Casa Civil.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a adequar ou redistribuir os cargos em comissão e as funções gratificadas de que trata este artigo, de modo a atender às necessidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 58º. O Poder Executivo disporá em decreto, no que couber, sobre a composição, atribuições e instalação dos Conselhos de que trata esta Lei.

Art. 59º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar dotações orçamentárias em favor dos órgãos criados, transformados, incorporados ou desmembrados por esta Lei,

mantida a mesma classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 60º. Ficam modificadas as simbologias dos cargos em comissão constantes dos Anexos II, III e IV desta Lei.

Parágrafo Único. A remuneração dos Superintendentes de Articulação Regional fica mantida no mesmo patamar dos antigos gerentes de Articulação Regional, nos termos do §2º do art. 62, da Lei 9.340, de 28 de fevereiro de 2011.

Art. 61º. O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura dos órgãos de que trata esta Lei, os respectivos cargos e suas atribuições bem como as competências e os respectivos regimentos, podendo alterar a denominação dos cargos em comissão e funções gratificadas, desde que da alteração não resulte aumento de despesa.

Art. 62º. São quatro as Secretarias de Estado Extraordinárias, assim como os cargos de Secretário de Estado Extraordinário.

§1º. Cabe às Secretarias de Estado Extraordinárias o exercício das ações de governo destinadas à realização de programas, projetos ou estratégias de interesse da administração.

§2º. O Chefe do Poder Executivo determinará, por decreto, as finalidades, forma de atuação e prazo de duração das Secretarias de que trata este artigo.

§3º. As Secretarias de Estado Extraordinárias da Juventude e da Igualdade Racial não dispõem de orçamento próprio e de quadro de pessoal efetivo e funcionam com suporte técnico e operacional da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular.

§4º. As Secretarias de Estado Extraordinárias de Programas Especiais e de Assuntos Estratégicos não dispõem de orçamento próprio e de quadro de pessoal efetivo e funcionam com suporte técnico e operacional da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Art. 63º. Integram a Casa Civil, além das unidades que lhe forem acrescentadas por decreto do Governador:

I - Gabinete do Governador;

II - Representação do Vice-Governador;

III - Assessoria de Programas Especiais;

IV - Gabinete Militar;

Parágrafo Único. A Representação Institucional no Distrito Federal passa a integrar a estrutura da Secretaria de Assuntos Políticos e Federativos.

Art. 64º. O Secretário de Estado, em suas ausências e impedimentos legais, será substituído pelo Subsecretário ou, na ausência e impedimento deste, por um dos Secretários-Adjuntos, designado por ato do Governador.

Parágrafo Único. Os presidentes de órgãos e entidades da Administração Indireta passam a receber remuneração equivalente à de Secretário-Adjunto, na forma do Anexo II da presente lei.

Art. 65º. O Secretário-Chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público-Geral do Estado, o Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação, o Chefe da Assessoria de Programas Especiais, o Secretário-Chefe da Representação Institucional no Distrito Federal, o Secretário-Chefe do Gabinete do Governador, o Secretário-Chefe do Gabinete Militar e os Secretários Extraordinários são do mesmo nível hierárquico, têm prerrogativas, tratamento protocolar e remuneração igual a dos Secretários de Estado



Art. 66°. As atividades de conservação, custódia, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações poderão ser objeto de execução indireta.

Art. 67°. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo é composto por:

I - Secretaria de Transparência e Controle, como órgão central;

II - Comissão Central Permanente de Licitação;

III - órgãos centrais e setoriais de finanças, contabilidade, planejamento e administração;

IV - auditorias internas, controladorias ou unidades assemelhadas das entidades da administração indireta.

Art. 68°. Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos necessários:

I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que decorram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, inclusive os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem como as alterações organizacionais e de cargos em comissão decorrentes desta Lei;

II - à utilização, para o funcionamento das Secretarias de Estado, ora criadas, mediante processo formal de cessão, de servidores das demais Secretarias, Autarquias e Fundações do Estado, bem como de servidores de outras esferas governamentais, por meio de instrumento próprio adequado;

III - à transferência dos contratos, convênios, protocolos e demais instrumentos vigentes, necessária à implementação das alterações das competências definidas nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orçamentárias.

Art. 69°. Revogam-se as Leis nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011, nº 9.380, de 23 de maio de 2011, nº 9.505, de 23 de novembro de 2011, nº 9.629, de 19 de junho de 2012, nº 9.633, de 19 de junho de 2012, nº 9.764, de 5 de março de 2013, e nº 9.940, de 24 de outubro de 2013.

Art. 70°. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO: I

EXTINÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QTD
SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	----	01
SECRETÁRIO-ADJUNTO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	ISOLADO	01
ASSESSOR ESPECIAL	DGA	01
ASSESSOR SÊNIOR	DAS-1	01

ASSESSOR JUNIOR	DAS-2	01
AUXILIAR DE SERVIÇO	DAI-1	01
AUXILIAR TÉCNICO	DAI-3	01
TOTAL		07

EXTINÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QTD
SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	----	01
ASSESSOR ESPECIAL	DGA	02
CHEFE DE ASSESSORIA	DANS-2	01
SECRETÁRIA EXECUTIVA	DAS-3	01
CHEFE DE GABINETE	DANS-3	01
ASSESSOR SÊNIOR	DAS-1	02
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAIS	DAI-1	01
SUPERVISOR DE ARTICULAÇÃO	DANS-3	01
SUPERVISOR DE EVENTOS	DANS-3	01
TOTAL		11

ANEXO: II

MUDANÇA DE SIMBOLOGIA DOS PRESIDENTES DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ÓRGÃO	SIMBOLOGIA EXTINTA	SIMBOLOGIA ATUAL
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED	DGA	ISOLADO
Agência Estadual de Mobilidade Urbana – MOB	DGA	ISOLADO
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP	DGA	ISOLADO
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN	DGA	ISOLADO
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão – FUNAC	DGA	ISOLADO
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA	DGA	ISOLADO
Fundo Estadual de Saúde – FES	DGA	ISOLADO
Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON	ESPECIAL	ISOLADO
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	DGA	ISOLADO
Instituto Maranhense de Estudos Sócio-Econômicos e Cartográficos – IMESC	DGA	ISOLADO
Junta Comercial do Estado do Maranhão	DGA	ISOLADO

ANEXO: III

MUDANÇA DE SIMBOLOGIA DE CARGOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Denominação	Simbologia Extinta	Simbologia Atual
Chefe de Gabinete	DAS1	DANS 1
Chefe de Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas	DANS3	DANS 1
Chefe da Assessoria Jurídica	DAS1	DANS 1



Assessor Senior (ouvidoria e segurança)	DAS1	DANS 1
Assessor (de Licitação e Contratos - Pregoeira)	DAS2	DANS 1
Assessor (Técnico)	DAS2	DANS 1
Assessor (engenharia)	DAS2	DANS 1
Assessor (Comunicação)	DAS3	DANS 1
Chefe da Controladoria	DAS1	DANS 1
Diretor Administrativo	DANS1	DGA
Diretora de Unidade de Administração	DAS2	DANS 1
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Transporte	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Serviços Gerais	DAS3	DAS 1
Diretor Financeiro	DANS1	DGA
Diretor da Unidade de Finanças	DAS2	DANS 1
Chefe da Divisão de Controle da Arrecadação	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Controle Contábil-Financeiro	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Execução Orçamentária	DAS3	DAS 1
Coordenadoria de Informática	DAS1	DANS 1
Chefe da Divisão de Operações	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Implantação de Sistemas	DAS3	DAS 1
Diretor Operacional	DANS1	GDA
Coordenador de Veículos	DAS1	DANS 1
Chefe da Divisão de Registro de Veículos	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Atendimento a Credenciados	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Vistoria e Emplacamento	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Controle de Infrações	DAS3	DAS 1
Coordenador de Habilitação	DAS1	DANS 1
Chefe da Divisão de Registro de Condutor	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Exames de Legislação	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Exames de Tráfego	DAS3	DAS 1
Coordenador de Educação para o Trânsito	DAS1	DANS 1
Chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Engenharia de Trânsito	DAS3	DAS 1
Chefe da Divisão de Estatística	DAS3	DAS 1
CHEFE DA 1ª CIRETRAN – Imperatriz	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 2ª CIRETRAN – Caxias	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 3ª CIRETRAN – Codó	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 4ª CIRETRAN – Balsas	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 5ª CIRETRAN – Bacabal	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 6ª CIRETRAN – Chapadinha	DAS 3	DANS 2

CHEFE DA 7ª CIRETRAN – Pedreiras	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 8ª CIRETRAN – Pinheiro	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 9ª CIRETRAN - Santa Inês	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 10ª CIRETRAN – Timon	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 11ª CIRETRAN – Açailândia	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 12ª CIRETRAN - Presidente Dutra	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 13ª CIRETRAN - Barra do Corda	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 14ª CIRETRAN –Grajau	DAS 3	DANS 2
CHEFE DA 15ª CIRETRAN -São João dos Patos	DAS 3	DANS 2
Auxiliar de Serviços	DAI -2	DAI 2
Auxiliar Técnico	DAI-3	DAI 3

**ANEXO: IV
MUDANÇA DE SIMBOLOGIA DE CARGOS DA SECRETARIA
DE ESTADO DA CASA CIVIL**

DENOMINAÇÃO	SIMBOLOGIA EXTINTA	SIMBOLOGIA ATUAL	QUANTIDADE
Assessor Sênior	DAS 1	ESPECIAL	6
Assessor Sênior	DAS 1	ISOLADO	4
Assessor Sênior	DAS 1	DGA	6
Assessor Sênior	DAS 1	DANS 1	27
Assessor Técnico	DAS 3	DANS 2	7
Assessor Técnico	DAS 3	DANS 3	5
Assessor Técnico	DAS 3	DAI 1	1

MENSAGEM Nº 002/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos do §1º do art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da presente Medida Provisória, que autoriza a representação judicial de membros das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar pela Procuradoria Geral do Estado nos casos que especifica e dá outras providências.

O objetivo da presente medida foi permitir que os membros das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar possam receber defesa em juízo por parte da Procuradoria Geral do Estado quando, no exercício da função, venham a sofrer alguma espécie de reprimenda judicial.

Atualmente, um militar, caso venha a responder Inquérito Policial ou Processo Judicial em decorrência de ato praticado por dever de ofício, tem de contratar advogado por meio de seus próprios recursos. Adotando o mesmo modelo já utilizado com sucesso na União, a presente medida valoriza as polícias do Estado.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Autoriza a representação judicial de membros das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar pela Procuradoria Geral do Estado nos casos que especifica e dá outras providências.

Art. 1º A Procuradoria Geral do Estado e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os membros das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial, bem como promover ação penal privada ou representar perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo.

Parágrafo Único. O Procurador Geral do Estado, em ato próprio, disciplinará a representação autorizada por este artigo.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JEFFERSON PORTELA
Secretário de Estado de Segurança Pública

MENSAGEM Nº 003/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos do §1º do art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da presente Medida Provisória, que "Cria a Secretaria de Transparência e Controle, altera as Leis nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.571, de 28 de março de 2012 e a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, e dá outras providências".

Como sabido, o povo do Maranhão elegeu um novo Governo, que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2015. Na condução do Poder Executivo, os novos governantes devem assumir a máquina administrativa de forma a poder atender o plano de governo compromissado com o resultado soberano das urnas. Um dos princípios norteadores do Plano de Governo foi o aumento da Transparência na condução dos negócios públicos, medida que se pretende ver efetivada com a criação de uma Secretaria com tal finalidade.

Outrossim, a urgência e a relevância decorre da medida em si, uma vez que se trata de adaptações da máquina pública visando-lhe imprimir maior gestão e eficiência.

Agradeço desde já o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas na apreciação e aprovação desta Medida Provisória do mais elevado interesse de nossa sociedade.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 186, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Cria a Secretaria de Transparência e Controle, altera as Leis nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.571, de 28 de março de 2012 e a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, e dá outras providências.

Art. 1º Fica criada a Secretaria de Transparência e Controle, órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Controle Social do Poder Executivo, que assistirá direta e imediatamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública direta ou indireta.

Parágrafo único. As atribuições previstas no caput relacionadas à Secretaria de Transparência e Controle alcançam:

I - a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, quanto a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres;

II - a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, em relação aos recursos, dinheiros, bens e valores do Estado que arrecade, utilize, guarde, gereencie ou administre;

III - a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, em nome do Estado, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 2º A Secretaria de Transparência e Controle tem as seguintes atribuições:

I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização das despesas em todas as suas fases, bem como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Estado;

II - realizar auditorias em órgãos e entidades do Estado ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando, nesses casos, as medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;

III - organizar e manter atualizada a documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades do Poder Executivo;

IV - prestar assistência aos órgãos e entidades auditados visando a prevenção ou a correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos, processos e procedimentos administrativos para o cumprimento de normas e práticas de boa governança;

V - examinar a utilização dos recursos orçamentários e financeiros, oriundos de quaisquer fontes, quanto a sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;

VI - recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiros e outros bens do Estado;

VII - verificar nos órgãos e entidades auditados, a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais;

VIII - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Governador do Estado, do Secretário de Transparência e Controle, do Auditor-Geral do Estado, ou ainda por solicitação de Secretário de Estado, em relação a pasta de que este seja titular;

IX - assinalar prazos aos órgãos e entidades auditadas para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;

X - realizar tomada de contas especial, na forma disposta na legislação, no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e, facultativamente, instaurar de forma direta ou avocar tomada de contas especial de competência originária de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta;

XI - fiscalizar a aplicação de recursos do Estado repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, mediante convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres;

XII - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Estado;

XIII - recomendar aos demais órgãos da administração pública direta ou indireta a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, procedimentos e processos administrativos outros, assim como instaurar de forma direta ou avocar aqueles já em curso, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível, quando não for de competência do Governador do Estado;

XIV - representar às autoridades competentes quando conhecer de representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas;

XV - formular diretrizes e políticas governamentais nas áreas da defesa do patrimônio público, do controle interno e do controle social, da auditoria pública, da correição, da prevenção e combate à corrupção, das atividades de ouvidoria e do incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública direta ou indireta;

XVI - regulamentar, cabendo-lhe expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando todos aqueles cujos atos estejam sujeitos ao exame da Secretaria de Transparência e Controle ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

§1º Incluem-se dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração e avocação facultadas à Secretaria de Transparência e Controle, de que trata os incisos X e XIII deste artigo, aqueles previstos no Título V da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, e no Capítulo V da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assim como outros a serem desenvolvidos, ou já em curso, e as tomadas de contas especiais em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta.

§2º Fica transferida a competência para a Secretaria de Transparência e Controle, quanto às tomadas de contas especial, às sindicâncias, aos processos administrativos disciplinares ou aos procedimentos e processos administrativos outros, quando esta decidir pela instauração direta ou pela avocação daqueles já em curso, nos casos dos incisos X e XIII deste artigo.

Art. 3º Estão sujeitos ao exame da Secretaria de Transparência e Controle os atos:

I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta, indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas;

II - dos agentes arrecadadores de receita do Estado;

III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;

IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Estado, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e

V - de qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, em nome do Estado ou em favor deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 4º A Secretaria de Transparência e Controle tem como titular o Secretário de Transparência e Controle, e sua estrutura básica é a seguinte:

I - como órgãos de assessoramento, diretamente ligados e subordinados ao Secretário de Transparência e Controle: Gabinete e Assessoria Especial;

II - como órgãos de administração superior, subordinados ao Secretário de Transparência e Controle: Secretaria Adjunta de Controle Interno; Corregedoria Geral do Estado; Ouvidoria Geral do Estado; Secretaria Adjunta de Transparência; e Secretaria Adjunta de Administração e Finanças.

Art. 5º Ao Secretário da Transparência e Controle compete:

I - assessorar o Governador do Estado em assuntos de competência da Secretaria de Transparência e Controle, em especial na formulação de diretrizes e políticas governamentais nas áreas da defesa do patrimônio público, do controle interno e controle social, da auditoria pública, da correição, da prevenção e combate à corrupção, das atividades de ouvidoria e do incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública direta ou indireta;

II - coordenar, controlar e dirigir as atividades da Secretaria de Transparência e Controle, orientando-a na atuação, com estrita observância às disposições legais e normativas;

III - comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou a Comissão Parlamentar para prestar esclarecimentos relativos à pasta que dirige, quando regularmente convocado ou espontaneamente;

IV - exercer a liderança política e institucional do setor polarizado pelo órgão, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais;

V - despachar diretamente com o Governador do Estado;

VI - submeter à aprovação dos órgãos competentes a proposta orçamentária anual e plurianual da Secretaria de Transparência e Controle, bem como os pedidos de créditos adicionais;

VII - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria de Transparência e Controle, a proposta orçamentária anual, as alterações e os ajustamentos que se fizerem necessários;

VIII - requisitar a qualquer autoridade ou órgão da administração pública estadual, direta ou indireta, ou a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, cujos atos estejam sujeitos ao exame da Secretaria de Transparência e Controle, documentos, exames, diligências e esclarecimentos necessários à sua atuação;

IX - assinar convênios, acordos, contratos e outros instrumentos congêneres de que a Secretaria de Transparência e Controle seja parte;



X - propor ao Governador do Estado a criação ou a extinção de cargos ou funções gratificadas, quando necessárias no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle;

XI - solicitar ao Governador do Estado a nomeação, exoneração, demissão, aposentadoria e movimentação de servidores;

XII - propor ao Governador do Estado ou conceder diretamente, nos limites de sua competência, as gratificações aos servidores do órgão;

XIII - propor ao Governador do Estado a edição e as alterações no Regimento Interno da Secretaria de Transparência e Controle;

XIV - propor ao Governador do Estado atos de transferência de cargo, promoção, remoção e readaptação dos servidores do órgão, mediante critérios estabelecidos em lei;

XV - submeter ao Governador do Estado indicações para o provimento ou para a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão;

XVI - dar posse aos nomeados para cargos efetivos e em comissão;

XVII - designar ou dispensar servidores para o exercício das funções gratificadas da estrutura da Secretaria de Transparência e Controle;

XVIII - determinar sindicância e instauração de processo disciplinar ou adotar as providências que considerar necessárias à identificação de responsável por irregularidades constatadas no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle, garantindo o direito à ampla defesa;

XIX - decidir pela instauração no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle ou pela avocação de sindicância, de processo administrativo disciplinar ou de procedimentos e processos administrativos outros de competência originária de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou recomendar aos mesmos a sua instauração, quando cabíveis;

XX - convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior de Controle Interno;

XXI - apreciar, em grau de recurso, as decisões recoráveis dos órgãos de administração superior da Secretaria de Transparência e Controle, ouvida a autoridade prolatora da decisão;

XXII - apreciar, em grau de recurso, as decisões no âmbito do controle interno, desde que não seja competência do Conselho Superior de Controle Interno, e no âmbito dos demais órgãos de administração superior, quando a lei não designar outro órgão competente, ouvida a autoridade prolatora da decisão;

XXIII - promover reuniões periódicas entre os diferentes escalões hierárquicos da Secretaria de Transparência e Controle;

XXIV - instaurar tomada de contas na forma disposta na legislação no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle, quando cabível;

XXV - decidir pela instauração no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle ou pela avocação de tomada de contas especial de competência de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou recomendar aos mesmos a sua instauração, quando cabível;

XXVI - referendar, modificar, revogar ou anular os atos do Auditor-Geral do Estado, do Corregedor-Geral do Estado, do Ouvidor-Geral do Estado ou do Secretário-Adjunto da Transparência;

XXVII - expedir atos e instruções normativas de que tratam o inciso VIII, do §2º, do art. 6º, submetendo-os ao referendo do Conselho Superior de Controle Interno na primeira sessão que se seguir;

XXVIII - definir, por portaria, as atribuições das supervisões de auditoria, de que trata o §1º do art. 6º;

XXIX - desenvolver outras atividades compatíveis com a sua pasta, determinadas pelo Governador do Estado;

XXX - delegar atribuições aos seus subordinados, por ato expresso, dentro das limitações da Constituição e da lei.

Parágrafo único - Nas suas ausências e impedimentos, o Secretário de Transparência e Controle designará quaisquer dos titulares dos órgãos de Administração Superior para praticar os atos, nos limites da competência delegada.

Art. 6º A Secretaria Adjunta de Controle Interno será chefiada pelo Auditor-Geral do Estado, a quem compete:

I - secretariar as reuniões do Conselho Superior de Controle Interno e substituir o Secretário de Transparência e Controle na função de presidente deste, nas suas faltas, ausências e impedimentos;

II - coordenar, controlar e dirigir as atividades no âmbito da Secretaria Adjunta de Controle Interno, orientando-a na atuação, com estrita observância às disposições legais e normativas;

III - aprovar a programação de auditorias, submetendo ao referendo pelo Secretário de Transparência e Controle;

IV - requisitar a qualquer autoridade ou órgão da administração pública estadual, direta ou indireta, bem assim de quaisquer das pessoas ou órgãos referidos no art. 3º, documentos, exames, diligências e esclarecimentos necessários à atuação do controle interno;

V - baixar portarias, resoluções e expedir instruções no âmbito de suas competências, dando ciência ao Secretário de Transparência e Controle;

VI - delegar atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados dentro das limitações da Constituição e da lei;

VII - promover reuniões periódicas com os auditores e com os supervisores de auditoria;

VIII - apreciar relatórios e pareceres relativos aos serviços de auditoria, sugerindo ao Secretário de Transparência e Controle as providências cabíveis;

IX - autorizar a transformação de auditoria de rotina em auditoria especial;

X - aprovar normas e procedimentos relativos aos serviços de auditoria, que não sejam privativas do Conselho Superior de Controle Interno ou do Secretário de Transparência e Controle, dando ciência ao mesmo;

XI - gerenciar as atividades dos níveis de atuação instrumental e programática, sugerindo medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços próprios;

XII - apresentar ao Secretário de Transparência e Controle sugestão de programas de trabalho no âmbito de sua competência;

XIII - designar um representante da carreira de auditor para mandato de dois anos no Conselho Superior de Controle Interno, a partir de lista tríplice formada por eleição entre seus pares;

XIV - submeter à consideração do Secretário de Transparência e Controle os assuntos que excedam a sua competência;

XV - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Transparência e Controle.

§1º No âmbito da Secretaria Adjunta de Controle Interno haverá oito supervisões de auditoria, coordenadas por supervisores de auditoria, cujas atribuições serão definidas por portaria baixada pelo Secretário de Transparência e Controle ou pelo Auditor-Geral do Estado.

§2º Fica instituído no âmbito da Secretaria Adjunta de Controle Interno, o Conselho Superior de Controle Interno, presidido pelo Secretário de Transparência e Controle, e composto também pelo Auditor-Geral do Estado, pelos supervisores de Auditoria e por um representante da carreira de auditor, a quem compete:

I - participar da organização e direção de concurso público para ingresso na carreira de Auditor;

II - opinar conclusivamente sobre o desempenho do Auditor durante o estágio probatório e sobre a conveniência de sua confirmação no cargo;

III - encaminhar ao chefe do Poder Executivo, por intermédio do Secretário de Transparência e Controle, as listas dos candidatos aptos à promoção;

IV - solicitar ao Secretário de Transparência e Controle a instauração de sindicância e inquérito contra servidores da Secretaria de Transparência e Controle, bem como pronunciar-se em processo administrativo e disciplinar, inclusive contra integrante da carreira de Auditor;

V - sugerir ao Secretário de Transparência e Controle as alterações na estrutura da Secretaria Adjunta de Controle Interno visando o seu aperfeiçoamento;

VII - julgar justificativas e informações dos órgãos e entidades auditadas acerca de pendências indicadas em Relatório de Auditoria;

VIII - no âmbito das atribuições previstas no art. 2º, assiste o poder regulamentar, podendo expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhes devam ser submetidos, obrigando todos aqueles cujos atos estejam sujeitos ao exame da Secretaria de Transparência e Controle ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

§3º Não caberá recurso ao Secretário de Transparência e Controle da decisão tomada pelo Conselho Superior de Controle Interno no âmbito do inciso VII, do §2º, deste artigo.

§4º Os cargos de Auditor-Geral do Estado e de Supervisor de Auditoria são privativos da carreira de Auditor.

§5º O Secretário de Transparência e Controle poderá praticar diretamente quaisquer das atribuições previstas nos incisos do caput deste artigo, bem como rever as decisões ou atos decorrentes destas atribuições, a qualquer tempo.

§6º O Secretário de Transparência e Controle poderá expedir atos e instruções normativas de que tratam o inciso VIII, do §2º deste artigo, submetendo-os ao referendo do Conselho Superior de Controle Interno na primeira sessão que se seguir.

§7º Nas faltas, ausências e impedimentos, o Auditor-Geral do Estado será substituído pelo supervisor de auditoria mais antigo na carreira de auditor ou o mais idoso, em caso de empate, caso não seja designado outro auditor para responder em seu lugar.

Art. 7º A Corregedoria Geral do Estado será chefiada pelo Corregedor-Geral do Estado, a quem compete:

I - assistir ao Secretário de Transparência e Controle quanto a correição das tomadas de contas especiais, das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares, dos procedimentos e processos administrativos outros no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e dos demais órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

II - coordenar o cadastramento das tomadas de contas especiais, das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares, dos procedimentos e processos administrativos outros no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e no âmbito dos demais órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

III - sugerir ao Secretário de Transparência e Controle que decida pela instauração no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle ou pela avocação de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares, de procedimentos e processos administrativos outros de competência originária de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou recomendar aos mesmos a sua instauração, quando cabíveis;

IV - instaurar e conduzir Procedimentos de Investigação Preliminar - PIP, de ofício, mediante solicitação da Ouvidoria Geral do Estado, ou por determinação do Secretário de Transparência e Controle, para averiguar situações que possam ensejar a sugestão para a instauração de tomadas de contas especiais, de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares ou de procedimentos e processos administrativos outros;

V - verificar, de ofício ou quando provocado, a regularidade das tomadas de contas especiais, das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares ou dos procedimentos e processos administrativos outros no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e no âmbito de outros órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, podendo propor o saneamento do processo ou a sua nulidade;

VI - requisitar dos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo as informações necessárias para o efetivo desenvolvimento de suas atividades;

VII - coordenar, diretamente ou por meio de outros órgãos do Estado, a capacitação de agentes públicos da administração pública direta ou indireta que sejam responsáveis pela condução de sindicâncias, de processos disciplinares ou de tomadas de contas especiais;

VIII - submeter à consideração do Secretário de Transparência e Controle os assuntos que excedam a sua competência;

XIX - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Transparência e Controle.

Parágrafo único. Nas faltas, ausências e impedimentos, o Corregedor-Geral do Estado será substituído pelo Auditor-Geral do Estado, caso não seja designado outro servidor para responder em seu lugar.

Art. 8º A Ouvidoria Geral do Estado será chefiada pelo Ouvidor-Geral do Estado, a quem compete:

I - assistir ao Secretário de Transparência e Controle quanto a formulação de diretrizes da política de transparência passiva da gestão de recursos públicos a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta;

II - fomentar a criação e coordenar o cadastramento, orientando tecnicamente a integração das ouvidorias setoriais no âmbito da administração pública direta ou indireta;



III - coordenar o cadastramento de todos os pedidos de acesso à informação, verificando o cumprimento no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e no âmbito de outros órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

IV - recepcionar e dar encaminhamento aos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta às manifestações recebidas pela Ouvidoria Geral do Estado;

V - definir mecanismos e instrumentos de monitoramento, avaliação e controle dos procedimentos de ouvidoria, incluindo metas, prazos e indicadores no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e de outros órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

VI - promover a facilitação do acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria;

VII - coordenar o funcionamento dos serviços de informações ao cidadão, incluindo a elaboração de fluxo interno para a recepção e o tratamento dos pedidos;

VIII - requisitar dos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo as informações necessárias para o efetivo desenvolvimento de suas atividades;

IX - coordenar, diretamente ou por meio de outros órgãos do Estado, a capacitação de agentes públicos da administração pública direta ou indireta que sejam responsáveis pelos serviços de ouvidoria;

VIII - submeter à consideração do Secretário de Transparência e Controle os assuntos que excedam a sua competência;

XIX - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Transparência e Controle.

Parágrafo único. Nas faltas, ausências e impedimentos, o Ouvidor-Geral do Estado será substituído pelo Auditor-Geral do Estado, caso não seja designado outro servidor para responder em seu lugar.

Art. 9º A Secretaria Adjunta de Transparência será chefiada pelo Secretário-Adjunto de Transparência, a quem compete:

I - assistir ao Secretário de Transparência e Controle quanto a formulação de diretrizes da política de transparência ativa da gestão de recursos públicos a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta;

II - implementar as medidas necessárias à transparência da gestão de recursos públicos, em cumprimento aos arts. 48, parágrafo único, II e 48-A da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

III - coordenar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem propostas normativas e administrativas tendentes a maximizar a transparência da gestão pública;

IV - acompanhar a efetividade das ações de transparência pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo;

V - propor o uso de ferramentas ou de instalação de sistemas eletrônicos que visem o controle e a eficiência dos gastos públicos;

VI - requisitar dos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo as informações necessárias para o efetivo desenvolvimento de suas atividades;

VII - identificar meios e apresentar propostas de integração entre dados e informações públicas;

VIII - apresentar ao Secretário de Transparência e Controle, mensalmente, ou na periodicidade por este fixada, relatórios acerca de indicadores de transparência e eficiência dos gastos públicos no âmbito da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo;

IX - submeter à consideração do Secretário de Transparência e Controle os assuntos que excedam a sua competência;

X - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Transparência e Controle.

Parágrafo único. Nas faltas, ausências e impedimentos, o Secretário-Adjunto de Transparência será substituído pelo Auditor-Geral do Estado, caso não seja designado outro servidor para responder em seu lugar.

Art. 10º A Secretaria Adjunta de Administração e Finanças será chefiada pelo Secretário-Adjunto de Administração e Finanças, a quem compete:

I - autorizar e emitir empenhos, realizar a liquidação e ordenar as despesas e praticar os demais atos necessários à execução orçamentária e financeira da Secretaria de Transparência e Controle;

II - autorizar a realização e proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, ou promovendo o cancelamento, a revogação ou a anulação do certame, decidir os recursos impetrados por licitantes e ratificar as dispensas e inexigibilidades de licitação;

III - assinar, em nome da Secretaria de Transparência e Controle, contratos, termos aditivos, apostilamentos, acordos e demais instrumentos similares, no interesse da Administração;

IV - estabelecer medidas necessárias à celebração de acordos, convênios, contratos e outros instrumentos correlatos;

V - autorizar a concessão de diárias e passagens a servidores em viagem a serviço do órgão;

VI - aprovar a tabela de férias dos servidores da Auditoria-Geral do Estado.

VII - submeter à consideração do Secretário de Transparência e Controle os assuntos que excedam a sua competência;

VIII - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário de Transparência e Controle.

Parágrafo único. Nas faltas, ausências e impedimentos, o Secretário-Adjunto de Administração e Finanças será substituído pelo Auditor-Geral do Estado, caso não seja designado outro servidor para responder em seu lugar.

Art. 11º A Lei nº Lei 6.895, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 2º

Parágrafo único.

I - a Secretaria de Transparência e Controle, como órgão central;

.....

IV - a Procuradoria Geral do Estado;

V - a Comissão Central de Licitação." (NR)

"Art. 12 A cada ano a Secretaria de Transparência e Controle submeterá à apreciação do Governador do Estado o plano das atividades a serem desenvolvidas no exercício." (NR)

"Art. 17....."

§1º A posse será dada pelo Secretário de Transparência e Controle, em sessão solene do Conselho Superior de Controle Interno, mediante assinatura do respectivo termo.

§2º O Secretário de Transparência e Controle poderá dar posse em gabinete por ato a ser referendado em sessão solene do Conselho Superior de Controle Interno." (NR)

"Art. 22 O Conselho Superior de Controle Interno encaminhará, até 120 (cento e vinte) dias antes do término do estágio probatório, relatório ao Secretário de Transparência e Controle, opinando conclusivamente quanto ao desempenho do servidor e sobre a conveniência de sua confirmação no cargo.

§ 1º No caso de parecer contrário, o Conselho Superior de Controle Interno abrirá prazo de 10 (dez) dias para que o interessado apresente sua defesa.

§ 2º De posse do relatório e da defesa, o Conselho Superior de Controle Interno deliberará sobre a matéria, até 30 (trinta) dias antes do término do estágio, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

§ 3º Sendo a decisão do Conselho Superior de Controle Interno contrária à confirmação, o Secretário de Transparência e Controle encaminhará expediente ao Governador do Estado propondo a exoneração, de ofício, do Auditor." (NR)

"Art. 62....."

I - o Governador do Estado nos casos previstos nos incisos IV e V;

II - o Secretário de Transparência e Controle nos casos dos incisos I, II e III." (NR)

"Art. 64 A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será determinada pelo Secretário de Transparência e Controle, nos seguintes casos:

I - como preliminar do processo disciplinar, quando solicitada pelo Conselho Superior de Controle Interno;

....." (NR)

"Art. 65 A instauração de processo administrativo será determinada pelo Secretário de Transparência e Controle, que observará as regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão e nesta Lei". (NR)

"Art. 66 O Secretário de Transparência e Controle ou o Auditor-Geral do Estado determinarão prazos para a realização dos serviços de auditoria, nele incluída a emissão do respectivo relatório.

Parágrafo único. Salvo motivo justificado ao Secretário de Transparência e Controle ou ao Auditor-Geral do Estado, o prazo determinado poderá ser prorrogado." (NR)

Art. 12º A Lei 9.571, de 28 de março de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 1º A Secretaria de Transparência e Controle, como órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, exercerá a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e administrativa dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, concessão e aplicação de subvenções, renúncia de receitas e práticas de boa governança.

....." (NR)

"Art. 2º....."

§1º Pedido de Informação é o procedimento que tem por finalidade levantar, a qualquer tempo, mediante solicitação do Secretário de Transparência e Controle, informações acerca de determinado fato, processo ou aspecto objeto de controle interno.

....." (NR)

"Art. 3º A Secretaria de Transparência e Controle pronunciar-se-á quanto ao resultado dos procedimentos referidos no art. 2º, por meio de:

....."

§ 1º A Secretaria de Transparência e Controle encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, pelo menos semestralmente, síntese do resultado das Auditorias de Acompanhamento.

....."

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, havendo providências a cargo do atual gestor, a Secretaria de Transparência e Controle delas lhe dará ciência por meio de Carta de Recomendação". (NR)

"Art. 4º As informações solicitadas e as recomendações formuladas aos órgãos ou entidades auditadas serão atendidas nos prazos fixados pela Secretaria de Transparência e Controle, contados a partir do seu recebimento, observando-se o máximo de:

....."

Parágrafo único. Mediante solicitação fundamentada do dirigente máximo do órgão ou entidade auditada, o Secretário de Transparência e Controle poderá prorrogar esses prazos até o dobro dos estabelecidos nos incisos I, II, III e IV, respectivamente, deste artigo". (NR)

"Art. 5º Os órgãos e entidades auditados adotarão providências no sentido de facilitar os trabalhos do Auditor do Estado ou de qualquer servidor da Secretaria de Transparência e Controle, proporcionando-lhe local adequado à execução dos serviços e franqueando-lhe acesso a todas as suas dependências, documentos, livros, processos e arquivos, não lhe podendo sonegar, sob qualquer pretexto, informações necessárias ao desempenho de sua missão." (NR)

"Art. 7º O Secretário de Transparência e Controle recomendará aos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades auditadas a instauração de Tomada de Contas Especial, na forma da lei, em razão de dano causado ao patrimônio do Estado.

Parágrafo único. A Secretaria de Transparência e Controle poderá decidir pela instauração no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle ou pela avocação de tomada de contas especial de competência de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta." (NR)

"Art. 9º A Secretaria de Transparência e Controle poderá se articular com órgãos de controle interno de outros poderes e esferas de governo, órgãos de controle externo e órgãos oficiais de segurança e investigação, visando à colaboração mútua para o alcance de objetivos comuns em defesa do patrimônio público". (NR)



Art.13° A Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art.235.....

.....

IV - o Secretário de Transparência e Controle, quando decidir pela instauração direta ou pela avocação de sindicância e de processo disciplinar de competência de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta." (NR)

Art. 14° Não se aplica o disposto no art. 13, IV, da Lei nº 8.972, de 02 de junho de 2009, para os auditores em exercício de qualquer cargo no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle ou nos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, de que trata o art. 2° da Lei nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 15° Ficam transferidas à Secretaria de Transparência e Controle, no que couber e não conflitar as disposições desta Medida Provisória, as competências e incumbências atribuídas pela Constituição, pelas leis ou por outros atos normativos à Controladoria Geral do Estado e à Corregedoria Geral do Estado.

Art. 16° Ficam transferidas ao Secretário de Transparência e Controle, no que couber e não conflitar as disposições desta Medida Provisória, as competências, incumbências e prerrogativas atribuídas pela Constituição, pelas leis ou por outros atos normativos ao Auditor-Geral do Estado e ao Corregedor-Geral do Estado.

Parágrafo único. Ficam mantidos como membros natos do órgão de que trata o art. 3° da Lei nº 9.882, de 04 de fevereiro de 2014, o Auditor-Geral do Estado e o Corregedor-Geral do Estado.

Art. 17° Ficam transferidos os acervos patrimoniais da Controladoria Geral do Estado e da Corregedoria Geral do Estado para a Secretaria de Transparência e Controle.

Art. 18° A Secretaria de Transparência e Controle assumirá todos os encargos, obrigações e a titularidade de quaisquer instrumentos formalizados pela Controladoria Geral do Estado ou pela Corregedoria Geral do Estado, independente da formalização de aditivos com esta finalidade.

Art. 19° Os processos de competência do Conselho Superior da Controladoria-Geral do Estado, instituído pelo art. 8° da Lei nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996, passarão à competência do Conselho Superior de Controle Interno, de que trata o art. 6°, §2°, desta Medida Provisória.

Art. 20° Os procedimentos de auditoria em curso se submetem às normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 21° Compete aos secretários ou dirigentes máximos dos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, em suas áreas funcionais, a instauração de tomadas de contas especial, quando cabíveis, sendo facultada à Secretaria de Transparência e Controle a instauração de forma direta ou a avocação daquela que já esteja em curso.

Parágrafo único. Quando constatar fato que exija a instauração de tomada de contas especial, a Secretaria de Transparência e Controle poderá instaurar de forma direta ou avocar tomada de contas especial de competência de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou recomendar aos mesmos a sua instauração, quando cabíveis.

Art. 22° O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, devendo dispor, mediante decreto, acerca do remanejamento de cargos e da alteração de nomenclaturas.

Art. 23° O Poder Executivo editará, no prazo de sessenta dias da publicação desta lei, o Regimento da Secretaria de Transparência e Controle.

Parágrafo único. Enquanto não for publicado o Regimento da Secretaria de Transparência e Controle, aplica-se, no que couber e não conflitar com esta Medida Provisória, o Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, aprovado pelo Decreto nº 28.001, de 17 de janeiro de 2012, cabendo ao Secretário de Transparência e Controle decidir sobre as dúvidas e sobre os casos omissos.

Art. 24° As despesas decorrentes do disposto nesta Medida Provisória correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento do Estado.

Art. 25° Ficam revogados os arts. 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 68, 69 da Lei nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 26° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 004/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos do §1° do art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da presente Medida Provisória, que dispõe sobre a criação da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar - SAF e dá outras providências.

Como sabido, o povo do Maranhão elegeu um novo Governo, que se iniciou no dia 1° de janeiro de 2015. Na condução do Poder Executivo, os novos governantes devem assumir a máquina administrativa de forma a poder atender o plano de governo compromissado com o resultado soberano das urnas. No presente caso, a criação da Secretaria de Agricultura Familiar foi uma das medidas postas no Plano de Governo e já cumprida.

Agradeço desde já o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas na apreciação e aprovação desta Medida Provisória do mais elevado interesse de nossa sociedade.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 187, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF e dá outras providências.

Art. 1º Fica criada a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF, organizada nos termos desta Medida Provisória.

Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF é composta por:

I - Administração Superior:

- a) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável;
- b) Secretário de Estado;

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário de Estado:

- a) Gabinete do Secretário;
- b) Assessoria Especial de Monitoramento e Avaliação;
- c) Assessoria Jurídica;
- d) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
- e) Comitê Setorial de Licitação;
- f) Assessoria de Comunicação;
- g) Fórum de ATER.

III - Unidades de Suporte Operacional:

a) Unidade Gestora de Atividade Meio - UGAM:

1. Gerência de Atividade Meio:

- 1.1 Supervisão Administrativa e Recursos Humanos;
- 1.2 Serviços de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
- 1.3. Serviço de Folha de Pagamento;
- 1.4. Serviço de Material e Patrimônio;
- 1.5. Serviços Gerais e Transportes.

2. Supervisão de Informática.

b) Secretaria Adjunta de Comercialização e Organização Produtiva:

1. Superintendência de Comercialização:

- 1.1. Departamento de Mercados Institucionais;
- 1.2. Departamento de Feiras e Acesso a Mercados;
- 1.3. Departamento de Armazenamento, Logística e Tecnologias para a Agroindustrialização.

2. Superintendência de Reordenamento Agrário e Desenvolvimento Territorial.

- 2.1. Departamento de Aquisição e Regularização de Terras para a Agricultura Familiar;
- 2.2. Departamento de Desenvolvimento Territorial.

3. Superintendência de Organização Produtiva.

- 3.1. Departamento de Arranjos Produtivos Locais;
- 3.2. Departamento de Cooperativismo, Associativismo e Empreendedorismo Familiar;
- 3.3. Departamento de Produção de Mudanças, Sementes/Crioulas e Insumos;
- 3.4. Departamento de Soberania Alimentar, Agroecologia e Tecnologias Sociais;

3.5. Departamento de Irrigação e Drenagem para a Agricultura Familiar;

3.6. Departamento de ATER.

c) Secretaria Adjunta de Crédito e Projetos Socioprodutivos:

1. Superintendência de Gestão e Articulação de Políticas Públicas:

- 1.1. Departamento de Educação do Campo;
- 1.2. Departamento de Infraestrutura Rural.

2. Superintendência de Crédito:

- 2.1. Departamento de Crédito e Seguros para Agricultura Familiar;
- 2.2. Departamento de Microcréditos e Projetos Associativos;

Art. 3º As competências das unidades administrativas constantes do art. 2º desta Medida Provisória e as atribuições dos respectivos cargos e funções serão definidas no Regimento da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF.

Art. 4º Para os efeitos de reorganização administrativa de que trata a presente Medida Provisória, os Quadros de Cargos Comissionados e de Funções Gratificadas são os constantes do Anexo I, remanejados da estrutura da Secretaria de Estado da Casa Civil, na forma do Anexo II.

Art. 5º A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF tem como entidades subordinadas:

I - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP) autarquia;

II - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) autarquia.

Art. 6º O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura dos órgãos de que trata esta Lei, os respectivos cargos e suas atribuições bem como as competências e os respectivos regimentos, podendo alterar a denominação dos cargos em comissão e funções gratificadas, desde que a alteração não resulte aumento de despesa, bem como fica autorizado a realizar o remanejamento de cargos entre as Secretarias.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

ANEXO: I

CARGOS/FUNÇÃO	SÍMBOLO	QTD	SETOR
Secretário	---	1	Gabinete
Chefe de Gabinete	DANS-3	1	
Secretário Executivo	DAS-3	1	
Oficial de Gabinete	DAS-1	2	
Auxiliar de Serviços de Transportes Oficiais	DAS-3	2	
Chefe do Serviço de Protocolo	DAS-2	1	
Presidente do Comitê Setorial de Licitação	DANS-1	1	Comitê Setorial de Licitação - CSL
Assessor Sênior	DAS-1	2	



Chefe de Assessoria Especial de Monitoramento e Avaliação	DANS-1	1	Assessoria Especial de Monitoramento e Avaliação
Assessor Sênior	DAS-1	2	CEDRUS
Chefe da Assessoria Jurídica	DANS-2	1	Assessoria Jurídica
Assessor Jurídico	DAS-1	1	
Chefe de Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas	DANS-2	1	Assessoria Especial de Planej. e Ações Estratégicas
Coordenador de Comunicação	DANS-3	1	Coordenadoria de Comunicação
Secretário Adjunto	ISOLADO	1	Secretaria Adjunta de Comercialização e Organização Produtiva
Assessor Sênior	DAS-1	2	
Superintendente	DANS-1	1	Superintendência de Comercialização
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Mercados Institucionais
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Feiras e Acesso a Mercados
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Armazenamento, Logística e Tecnologias para a Agroindustrialização
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Superintendente	DANS-1	1	Superintendência de Reordenamento Agrário e Desenvolvimento Territorial
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Aquisição e Regularização de Terras para a Agricultura Familiar
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Desenvolvimento Territorial
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Superintendente	DANS-1	1	Superintendência de Organização Produtiva
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Soberania Alimentar, Agroecologia e Tecnologias Sociais
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Arranjos Produtivos Locais
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Cooperativismo, Associativismo e Empreendedorismo Familiar
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Sementes, Mudas/Crioulas e Insumos
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Irrigação e Drenagem para a Agricultura Familiar
Assessor Sênior	DAS-1	1	

Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de ATER
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Secretário Adjunto	ISOLADO	1	Secretaria Adjunta de Crédito e Projetos Socioprodutivos
Assessor Sênior	DAS-1	2	
Superintendente	DANS-1	1	Superintendência de Articulação de Políticas Públicas
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Educação do Campo
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Infraestrutura Rural
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Superintendente	DANS-1	1	Superintendência de Crédito
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Crédito e Seguros para a Agricultura Familiar
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento	DANS-2	1	Departamento de Microcréditos e Projetos Associativos
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Assessor Especial	DGA	1	UGAM
Assessor Sênior	DAS-1	2	
Gestor de Atividades Meio	DGA	1	
Assessor Sênior	DAS-1	2	
Coordenador do Departamento de Serviços Gerais, Transportes, Materiais e Patrimônio	DANS-2	1	
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento de CPD e Suporte Técnico em Informática	DANS-2	1	
Assessor Sênior	DAS-1	1	
Coordenador do Departamento Financeiro e Execução Orçamentária	DANS-2	1	
Assessor Sênior	DAS-1	1	
TOTAL		76	

ANEXO: II

MUDANÇA DE SIMBOLOGIA DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

DENOMINAÇÃO	SIMBOLOGIA EXTINTA	SIMBOLOGIA ATUAL	QUANTIDADE
Assessor Sênior	DAS 1	-----	1
Assessor Sênior	DAS 1	ISOLADO	2
Assessor Sênior	DAS 1	DGA	2
Assessor Sênior	DAS 1	DANS 3	2
Assessor Técnico	DAS 3	DANS 2	20
Assessor Técnico	DAS 3	DANS 1	7

MENSAGEM Nº 005/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei, que altera a redação da Lei nº. 8.903, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a instituição da Gratificação de Incentivo de Desempenho da Gestão Escolar, e dá outras providências.

Com a presente medida, aumentamos a Gratificação de Incentivo de Desempenho da Gestão Escolar, permitindo que o exercício da Direção das Escolas da Rede Estadual torne-se atrativo, em medida de valorização da classe dos professores do Estado.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

PROJETO DE LEI

"Altera a redação da Lei nº. 8.903, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a instituição da Gratificação de Incentivo de Desempenho da Gestão Escolar, e dá outras providências."

Art. 1º Os artigo 6º da Lei nº. 8.903, de 10 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º As disposições contidas nesta Lei aplicam-se, inclusive no tocante à simbologia, às Unidades Integradas, Unidades Escolares e Jardins de Infância da Rede Estadual de Ensino, observando-se o Anexo I, no que se refere ao disposto no art. 1º desta Lei.

Art. 2º O Anexo I da Lei nº. 8.903, de 10 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO: I

GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE GESTÃO ESCOLAR E DAS UNIDADES INTEGRADAS, UNIDADES ESCOLARES E JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

MÓDULO	DENOMINAÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
Módulo I Escolas de Grande Porte	Gestor-geral/ Diretor-geral	FGAE-1	R\$ 2.000,00
	Gestor-auxiliar/ Diretor-adjunto	FGAE-2	R\$ 1.700,00
Módulo II Escolas de Médio Porte	Gestor-geral/ Diretor-geral	FGAE-1	R\$ 1.600,00
	Gestor-auxiliar/ Diretor-adjunto	FGAE-2	R\$ 1.300,00
Módulo III Escolas de básico porte	Gestor-geral/ Diretor-geral	FGAE-1	R\$ 1.200,00
	Gestor-auxiliar/ Diretor-adjunto	FGAE-2	R\$ 900,00

Art. 3º Fica revogado o Anexo III da Lei nº. 8.903, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil

ÁUREA PRAZERES
Secretária de Estado da Educação

MENSAGEM Nº 006/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do presente Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa Estadual "Mais Bolsa Família - Escola".

Dando continuidade ao Plano de Governo, estamos a propor a criação de um programa que consiste na transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, que tenham em sua composição crianças e adolescentes com idade entre quatro e dezessete anos matriculados em escolas públicas.

Com tais recursos, os pais poderão comprar material escolar para seus filhos, medida que já mostrou eficiente para melhoria de nossos indicadores sociais e educacionais.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Programa Estadual "Mais Bolsa Família - Escola".

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Programa Estadual "Mais Bolsa Família - Escola".

Parágrafo Único. O programa consiste na transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, que tenham em sua composição crianças e adolescentes com idade entre quatro e dezessete anos matriculados em escolas públicas.

Art. 2º A transferência direta feita pelo Governo do Estado será em parcela única anual, a ser paga até o dia 10 de janeiro.

Parágrafo Único: A transferência terá o valor correspondente a uma parcela mensal do benefício variável pago pelo Governo Federal, no âmbito do Programa Bolsa Família, relativo a cada criança e adolescente.



Art. 3º A compra do material escolar será realizada por meio de cartão magnético fornecido aos beneficiários do Programa Bolsa Família responsáveis pelos alunos especificados no art. 1º.

§1º Por meio do cartão, cada beneficiário de que trata o caput adquirirá material escolar em estabelecimentos comerciais previamente credenciados, de acordo com critérios estabelecidos em Decreto.

§2º O cartão, destinado à aquisição de material escolar, funcionará como cartão de débito.

§3º Decreto especificará os produtos que são compreendidos pelo conceito de material escolar, abrangendo inclusive itens de vestuário do aluno.

§4º Os estabelecimentos comerciais se obrigarão, no ato do credenciamento, a praticarem preços compatíveis com o mercado da região em que se situam.

§5º Eventuais práticas abusivas serão fiscalizadas e sancionadas nos termos da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir, transferir ou utilizar dotações orçamentárias em favor do programa criado por esta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NETO EVANGELISTA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

MENSAGEM Nº 007/2015 - SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do presente Projeto de Lei que institui a Transição Republicana de Governo, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências.

A fim de evitar lamentáveis episódios que ocorreram na transição deste Governo que ora se inicia, se propõe a esta Assembleia a regulação permanente das transições governamentais, de modo republicano, transparente e democrático.

Com base nos princípios de colaboração entre o governo que finda e o eleito, de transparência da gestão pública, de planejamento da ação governamental, de continuidade dos serviços prestados à sociedade e, sobretudo, da supremacia do interesse público sobre o particular, é que se propõe o presente projeto de lei.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Arnaldo Melo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL

PROJETO DE LEI

"Institui a Transição Republicana de Governo, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências."

Art. 1º Fica instituída a Transição Republicana de Governo nos termos previstos nesta Lei.

§1º. Transição republicana de Governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de Governador possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse.

§2º. A Transição republicana de Governo tem como objetivo garantir a observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal nas transições de governo no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Ao candidato eleito para o cargo de Governador do Estado é garantido o direito de instituir uma comissão de transição, com até doze membros, com o objetivo de inteirar-se do funcionamento dos órgãos e das entidades da administração pública estadual e preparar os atos de iniciativa da nova gestão.

§1º. Os membros da equipe de transição serão indicados pelo candidato eleito e terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do Governo Estadual.

§2º A comissão a que se refere o caput terá um coordenador, a quem compete requisitar informações dos órgãos e das entidades da administração pública.

§3º. Caso a indicação de membro da equipe de transição recaia em servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão, sua requisição será feita pelo Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, sem prejuízo dos vencimentos do cargo que ocupa, sendo-lhe garantido todos os direitos estatutários e vedada sua exoneração após a indicação.

§4º. A comissão de transição será indicada no prazo máximo de dez dias após a Justiça Eleitoral proclamar o resultado oficial das eleições estaduais e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito.

§5º. O governo estadual em exercício deverá garantir a infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos da comissão de transição.

§6º. A nomeação dos ocupantes dos cargos de que trata o caput deste artigo será feita pelo Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, sendo a nomeação honorífica e sem qualquer tipo de remuneração.

Art. 3º A comissão de transição terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo, na forma disciplinada no art. 4º.

Art. 4º Serão disponibilizados, de imediato e independentemente de requerimento, à comissão de transição os seguintes documentos e informações:

I - Plano Plurianual - PPA;

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte, contendo, se for o caso, os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, previstos nos artigos 4º e 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;



III - Lei Orçamentária Anual - LOA, ou projeto de lei relativo ao assunto, para o exercício seguinte;

IV - demonstrativo dos saldos disponíveis, da seguinte forma:

a) termo de conferência de saldos em caixa, onde se firmará valor em moeda corrente encontrado nos cofres estaduais na data da prestação das informações à comissão de transição, e, ainda, os cheques em poder da Tesouraria;

b) termo de conferência de saldos em bancos, onde serão anotados os saldos de todas as contas mantidas pelo Poder Executivo, acompanhado de extratos que indiquem expressamente o valor existente na data da prestação das informações à comissão de transição;

c) conciliação bancária, contendo data, número do cheque, banco e valor;

d) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

V - demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de operações de créditos por antecipação de receitas;

VI - relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros que não serão concluídos até o término do mandato atual, contendo as seguintes informações:

a) identificação das partes;

b) data de início e término do ato;

c) valor pago e saldo a pagar;

d) posição da meta alcançada;

e) posição quanto à prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores;

VII - termos de ajuste de conduta e de gestão firmados;

VIII - relação atualizada dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Poder Executivo;

IX - relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado;

X - relação e situação dos servidores, em face do seu regime jurídico e quadro de pessoal regularmente aprovado por lei, para fins de averiguação das admissões efetuadas, observando-se:

a) servidores estáveis, assim considerados por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, se houver;

b) servidores pertencentes ao quadro suplementar, por força do não enquadramento no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, se houver;

c) servidores admitidos através de concurso público, indicando seus vencimentos iniciais e data de admissão, bem como o protocolo de sua remessa ao Tribunal de Contas;

d) pessoal admitido mediante contratos temporários por prazo determinado;

XI - cópia dos relatórios da lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre e os anexos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre/1º semestre, bem como cópia das atas das audiências públicas realizadas;

XII - relação dos precatórios inscritos;

XIII - relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública;

XIV - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique o seu estágio de execução;

XV - relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do órgão previdenciário.

§1º As informações de que trata este artigo:

I - deverão ser entregues à comissão de transição no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a sua constituição;

II - deverão estar atualizadas até o dia anterior ao de sua entrega.

§2º É assegurado à comissão de transição obter posteriormente atualização das informações prestadas em função do exigido neste artigo.

Art. 5º Caso não tenham sido elaborados os demonstrativos contábeis e o balancete contábil do exercício findo, deverão ser apresentadas à comissão de transição as relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória.

Art. 6º Na hipótese da falta da apresentação dos documentos e informações aqui elencados ou no caso de constatação de indícios de irregularidades ou desvios de recursos públicos, a comissão de transição deverá comunicar ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado para adoção das providências cabíveis, inclusive quanto à responsabilização pessoal dos agentes públicos.

Art. 7º Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos nos respectivos estatutos dos servidores públicos, os integrantes da comissão de transição deverão manter sigilo sobre os dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização pessoal dos agentes públicos.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194ª DA INDEPENDÊNCIA E 127ª DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário de Estado da Casa Civil

DECRETO Nº 30.611, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Cria a Comissão Especial para providências destinadas à alienação do imóvel denominado "Casa de Veraneio do Governador".

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão Especial para providências com o fim de alienação do Imóvel denominado "Casa de Veraneio do Governador", situado na Praia de São Marcos, em São Luís, formada por:

I. Um membro da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência indicado pelo Secretário de Estado da Gestão e Previdência;

II. Um membro da Casa Civil, indicado pelo Secretário Chefe da Casa Civil;

III. Um Procurador do Estado do Maranhão, indicado pelo Procurador Geral do Estado.

Art. 2º A Comissão a que se refere o artigo 1º tem como atribuição verificar a situação do imóvel e preparar todos os procedimentos para a sua alienação, inclusive o termo de referência.

Art. 3º Uma vez viabilizada e concretizada a alienação do imóvel, os recursos daí provenientes serão destinados à Secretaria de Estado da Saúde, que os aplicará no tratamento de pacientes com câncer.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 30.612, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Institui o Plano de Ações "Mais IDH"
e seu respectivo Comitê Gestor, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º. O Plano de Ações "Mais IDH" terá por objetivo promover a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, abrangendo:

I - integração de políticas públicas com base no planejamento territorial;

II - ampliação dos mecanismos de participação popular na gestão das políticas públicas de interesse do desenvolvimento dos municípios;

III - ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania;

IV - inclusão e integração produtiva das populações pobres e dos segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, calcado em um modelo de desenvolvimento que atenda às especificidades de cada um deles;

V - valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, institucional e ambiental das regiões e das populações.

Art. 2º. O Plano de Ações "Mais IDH", a ser implementado de forma integrada pelos diversos órgãos do Governo do Estado, terá como foco inicial as populações dos 30 municípios maranhenses com piores indicadores de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Parágrafo Único. As ações do Plano deverão ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da conjugação de esforços entre o Estado e os Municípios, observadas a intersetorialidade, a transdisciplinaridade, a integralidade, a participação da sociedade civil e o controle social.

Art. 3º. Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Ações "Mais IDH", presidido pelo Governador do Estado, e integrado pelo titular de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, a quem caberá a coordenação executiva;

II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III - Secretaria de Estado de Articulação Política e Assuntos Federativos;

IV - Secretaria de Estado de Saúde;

V - Secretaria de Estado de Educação;

VI - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar;

VII - Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária;

VIII - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID;

IX - Secretaria de Estado da Igualdade Racial;

X - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA;

XI - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC;

§1º. Os titulares desses órgãos poderão indicar membros suplentes, que deverão ser necessariamente seus respectivos subsecretários ou secretários adjuntos, e, no caso dos incisos X e XI, membros da diretoria.

§2º. Poderão ser convidados para participar das reuniões do Comitê Gestor representantes de outros órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de universidades, bem como de entidades da sociedade civil, sempre que assuntos de suas respectivas áreas de atuação constarem da pauta de reunião do colegiado, a juízo de seu Presidente.

§3º. A participação nas reuniões do Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada.

Art. 4º. Caberá à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular estabelecer normas e procedimentos complementares com vistas ao integral cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FRANCISCO GONÇALVES
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular

DECRETO Nº 30.613, DE 02 DE JANEIRO 2015

Regulamenta o Conselho Empresarial do Maranhão - CEMA e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Empresarial do Maranhão - CEMA é órgão de assessoramento direto do Governador, tendo por finalidade debater e propor diretrizes específicas voltadas à promoção do desenvolvimento econômico do Maranhão, com a articulação das relações entre o Governo e representantes da iniciativa privada.

Art. 2º Compete ao CEMA:

I - propor as providências necessárias à formação de um ambiente institucional favorável aos investimentos privados, com base nos valores da ética, segurança jurídica e eficiência;

II - formular políticas relacionadas às atividades empresariais do Maranhão;

III - avaliar o resultado das ações implementadas, relativas à ampliação dos investimentos privados no Maranhão;

IV - promover e acompanhar os debates e propor as medidas necessárias para promoção do desenvolvimento econômico do Estado, mediando o diálogo entre as diversas representações do Governo, do segmento empresarial, dos órgãos das esferas federal, estadual e municipal;

V - fomentar políticas e estratégias de desenvolvimento econômico regional e microrregional.

Art. 3º O CEMA terá como Presidente o Governador do Estado e será integrado pelo titular de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, que exercerá a Coordenação Executiva do CEMA;

II - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária;

III - Secretaria de Estado de Minas e Energia;

IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais;

V - Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária;

VI - Secretaria de Estado da Fazenda;

VII - Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA;

VIII - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão - FECOMERCIO;

IX - Associação Comercial do Maranhão - ACM - MA;

X - Federação de Agricultura do Estado do Maranhão - FAEMA;

XI - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão - FCDL;

XII - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresas - SEBRAE - MA.

§1º. Os titulares das Secretarias de Estado poderão indicar membros suplentes, que deverão ser necessariamente seus respectivos secretários adjuntos ou equivalentes.

§2º. O CEMA coordenará a implantação de Câmaras Setoriais visando à melhor organização e verticalização das cadeias produtivas do Maranhão.

Art. 4º O CEMA promoverá reuniões ordinárias, periodicamente determinadas, podendo realizar reuniões extraordinárias sempre que necessário, mediante convocação prévia, em conformidade com o seu Regimento Interno.

§1º. A pauta das reuniões do Conselho será definida pela Secretaria de Indústria e Comércio e submetida à decisão do Presidente.

§2º. O CEMA e as Câmaras Setoriais poderão realizar reuniões descentralizadas em cidades e regiões do Estado.

§3º. Os Secretários de Estado têm livre acesso às reuniões do Conselho e serão convidados quando as questões em pauta tiverem relação com as suas respectivas Pastas.

§4º. O CEMA poderá contar com a participação de convidados membros de outros Poderes, de outras entidades empresariais, de universidades e de representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais.

Art. 5º A participação no CEMA será considerada relevante serviço prestado à sociedade e não será remunerada.

Art. 6º O Regimento Interno do CEMA disporá sobre as normas de seu funcionamento e deliberação, devendo ser aprovado por ato do Governador do Estado.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194ª DA INDEPENDÊNCIA E 127ª DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

SIMPLÍCIO ARAÚJO
Secretário de Estado de Indústria e Comércio

DECRETO Nº 30.614, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Determina realização de Auditoria em caso que especifica e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

Considerando as apurações empreendidas no âmbito da operação "Lava Jato", em trâmite na Seção Judiciária do Paraná;

Considerando que há indícios de má utilização de recursos públicos em face de atos administrativos que podem ser, em tese, nulos de pleno direito, praticados durante a celebração de acordo que tem como credor a empresa CONSTRAN S/A - Construção e Comércio e ente devedor o Estado do Maranhão;



Considerando que, nos termos do Enunciado Sumular nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

Considerando a necessidade de apurar possível prejuízo ao erário e o dever do Estado de buscar o ressarcimento ajuizando as medidas adequadas para tal fim;

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso o pagamento de quaisquer valores referentes ao acordo celebrado para suposta quitação do Precatório nº 14267/2010, que tem como credor a empresa CONSTRAN S/A - Construção e Comércio e ente devedor o Estado do Maranhão.

Art. 2º Fica constituída Comissão para apurar a regularidade do pagamento do Precatório nº 14267/2010, que tem como credor a empresa CONSTRAN S/A - Construção e Comércio e ente devedor o Estado do Maranhão, integrada pelo titular de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Transparência e Controle, que a coordenará;

II - Procuradoria Geral do Estado;

III - Casa Civil.

Art. 3º A Comissão deverá solicitar documentos e esclarecimentos junto à Polícia Federal, à Justiça Federal do Paraná, à Procuradoria Geral da República, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal e apresentar relatório conclusivo ao Governador do Estado.

Parágrafo Único. A comissão irá examinar todos os atos e procedimentos administrativos que resultaram na celebração do citado acordo, sugerindo, se for o caso, medidas judiciais e administrativas visando ao ressarcimento ao erário e a promoção da responsabilidade criminal e por improbidade de agentes públicos.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 30.615, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Regulamenta a convocação dos aprovados na primeira fase do Concurso Público de Soldado da Polícia Militar e Soldado Bombeiro Militar, conforme Edital-SEGEPI nº 03 de 10 de outubro de 2012 e cria Comissão Especial para análise administrativa dos processos de candidatos que se encontram litigando em Juízo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o Secretário de Estado da Gestão e Previdência a convocar mil candidatos aprovados na primeira fase do Concurso Público de Soldado da Polícia Militar e Soldado Bombeiro Militar para o Teste de Aptidão Física, conforme previsão do Edital - SEGEPI nº 03 de 10 de outubro de 2012.

§1º. A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência será responsável por tomar todas as providências necessárias para a convocação e demais atos e fases junto à empresa organizadora do certame, bem como especificar, dentre o total, a quantidade de convocados para o cargo de Soldado da Polícia Militar e para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

§2º. Visando ao atendimento do disposto no §1º, o Secretário de Estado da Gestão e Previdência editará as Portarias que se fizerem necessárias, inclusive dirimindo normativamente eventuais dúvidas surgidas na execução das providências.

Art. 2º. A análise administrativa dos casos de candidatos inicialmente considerados reprovados, que ingressaram com ações judiciais até a presente data, será realizada por Comissão formada por:

I. Um membro da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência indicado pelo Secretário de Estado da Gestão e Previdência;

II. Um membro da Secretaria de Estado de Segurança Pública, indicado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública;

III. Um membro da Casa Civil, indicado pelo Secretário Chefe da Casa Civil;

IV. Um Procurador do Estado do Maranhão, indicado pelo Procurador Geral do Estado.

Parágrafo Único. A Comissão referida no caput terá por objetivo analisar caso a caso os motivos da reprovação e os argumentos apresentados judicialmente, propondo acordos a serem submetidos à homologação judicial, quando cabível.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JEFFERSON PORTELA
Secretário de Estado de Segurança Pública

DECRETO Nº 30.616, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Institui a Força Estadual da Saúde do Maranhão - FESMA, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a Força Estadual da Saúde do Maranhão (FESMA) como programa de cooperação voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e combate a situações de risco epidemiológico.

Parágrafo único. O foco inicial de atuação da Força Estadual terá as seguintes prioridades: mortalidade infantil; mortalidade materna; diabetes; hipertensão; saúde das populações indígenas e grupos com maior vulnerabilidade.

Art. 2º. Compete ao Secretário de Saúde, como gestor da FESMA:



I - definir as diretrizes operacionais de atuação da FESMA;

II - definir os critérios e mecanismos para avaliar as solicitações de apoio da FESMA por parte dos Municípios maranhenses, quando esgotadas suas capacidades de resposta em situações de insuficiência na assistência;

III - estabelecer critérios objetivos de seleção, educação permanente e qualificação para a FESMA;

IV - manter cadastro de profissionais integrantes da FESMA para serem convocados e mobilizados para atuação na resposta sempre que se fizer necessário;

V - manter cadastro de pesquisadores e especialistas em saúde, instituições e serviços que comporão as respostas coordenadas às ações a que se propõe a FESMA;

VI - articular-se com as demais instâncias do SUS na provisão de força de trabalho, de logística e de recursos materiais para assegurar a execução das ações de saúde da FESMA;

VII - solicitar apoio de outros órgãos e entidades na operacionalização das ações previstas neste Decreto; e

VIII - sugerir ao Governador do Estado a celebração de contratos, convênios e instrumentos de cooperação para assegurar a força de trabalho, a logística e os recursos materiais necessários à FESMA.

Art. 3º. A FESMA será formada por equipes que atuarão em conjunto com as demais esferas de governo e instituições envolvidas na resposta às situações elencadas no art. 1º deste Decreto.

Art. 4º. Poderão compor a FESMA:

I - servidores do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde;

II - servidores estaduais pertencentes a outros quadros da administração pública estadual;

III - servidores cedidos por outras esferas de governo;

IV - voluntários que atuem na área da saúde.

§1º. Os integrantes da FESMA serão coordenados por profissionais designados pelo Secretário de Estado da Saúde.

§2º. Os profissionais selecionados para atuar na FESMA farão jus à Gratificação de Desempenho de que trata a Lei nº 5.637, de 26 de janeiro de 1993.

Art. 5º. Os integrantes da FESMA, quando afastarem-se de sua sede, farão jus a diárias e passagens nos termos da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

Parágrafo Único. As despesas com diárias e passagens a que se refere o caput correrão à conta das dotações orçamentárias previstas para a Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 6º. Os servidores convocados para atuar na FESMA trabalharão de modo integrado com a direção municipal do SUS.

Art. 7º. Os órgãos e entidades municipais, mediante ajuste com a Secretaria de Estado da Saúde, poderão oferecer instalações, recursos humanos, transporte, logística e treinamento, de modo a contribuir com as atividades da FESMA.

Art. 8º. A Secretaria de Estado da Saúde, no prazo de 90 dias, apresentará calendário de realização de concursos públicos para profissionais da saúde, bem como proposta de instituição da carreira dos profissionais efetivos que integrarão a FESMA.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MARCOS PACHECO
Secretário de Estado da Saúde

DECRETO Nº 30.617, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Cria Comissão Especial para elaboração de proposta visando à revisão das regras de ingresso, lotação, transferência e promoção dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada Comissão Especial para elaboração de proposta visando à revisão das regras de ingresso, lotação, transferência e promoção dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assim composta:

I. Um membro da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência indicado pelo Secretário de Estado da Gestão e Previdência, que presidirá a Comissão;

II. Dois membros da Secretaria de Estado de Segurança Pública indicado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública;

III. Um membro da Casa Civil, indicado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil;

IV. Um membro da Secretaria de Estado de Planejamento, indicado pelo Secretário de Estado de Planejamento;

V. Um representante dos oficiais da Polícia Militar;

VI. Um representante dos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar;

VII. Um representante dos praças da Polícia Militar;

VIII. Um representante dos praças do Corpo de Bombeiros Militar;

§1º Os representantes mencionados nos incisos V a VIII serão indicados pelas Associações de classe.

§2º Na eventual omissão das Associações de classe, a indicação caberá ao Secretário de Segurança Pública.

Art. 2º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. Para efetivação dos trabalhos, a Comissão deverá buscar informações acerca de carreiras similares no Governo Federal, bem como buscar experiências bem sucedidas em outros Estados da federação.



Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JEFFERSON PORTELA
Secretário de Estado de Segurança Pública

DECRETO Nº 30.618, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre a denominação de logradouros e prédios públicos sob o domínio ou gestão estadual, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º. A partir desta data, fica vedado aos Secretários de Estado, aos Dirigentes de entidades integrantes da Administração Indireta e a quaisquer agentes que exerçam cargos de direção, chefia e assessoramento no âmbito do Poder Executivo, atribuir ou propor à atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente ou sob gestão do Estado do Maranhão ou das pessoas jurídicas da Administração Estadual Indireta.

Parágrafo único. A vedação de que trata o "caput" estende-se aos nomes das pessoas, ainda que falecidas, que tenham constado do Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de que trata a Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, como responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura militar.

Art. 2º. As iniciativas visando à denominação de bens públicos, quando tenham como finalidade homenagear pessoas de reconhecida idoneidade, serão instruídas com:

I - justificativa que consigne os relevantes serviços que, em vida, o homenageado tenha prestado ao Estado ou à comunidade com a qual conviveu;

II - Certidão de Óbito;

III - Curriculum-vitae;

IV - declaração, negativa ou positiva de denominação anterior, exarada pelo órgão ou entidade responsável pelo bem a que se referir a iniciativa.

Art. 3º. Por iniciativa de quaisquer dos agentes mencionados no art. 1º, poderá haver a alteração de denominação atualmente atribuída, obedecendo-se aos critérios fixados no art. 2º.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 30.619, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

Regulamenta os artigos 60 e 61 da lei nº 9.860, de 01 de julho de 2013, dispondo sobre o processo seletivo democrático para a função de gestão escolar das unidades de ensino da rede pública estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e

Considerando a Lei nº 9.860, de 01 de julho de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Careiras, Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases, que orienta para a gestão democrática do ensino público na educação básica, mediante a participação dos seus profissionais e das comunidades escolar e local, com vistas à elaboração do melhor projeto pedagógico para a escola;

Considerando que a participação da comunidade na gestão escolar é forma de atendimento ao preceito constitucional de incentivo à colaboração da família e do exercício da cidadania, buscando a melhoria na qualidade de ensino,

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A escolha do profissional para o exercício da função de Gestor/Diretor Geral e Gestor Auxiliar/Diretor Adjunto das escolas públicas estaduais será realizada no início do mandato do Governador eleito, mediante processo seletivo democrático.

Parágrafo único. O processo poderá ser repetido quantas vezes se fizer necessário em cada escola ou grupo de escolas, à medida em que vagas venham a surgir.

Art. 2º. A escolha do profissional para o exercício da função de Gestor/Diretor Geral e Gestor Auxiliar/Diretor Adjunto das escolas públicas estaduais será realizada em todas as escolas, excetuando-se as indígenas, quilombolas e as escolas de áreas de assentamento, conforme parágrafo único do art. 60 da Lei 9.860, de 1º de Julho de 2013.

Parágrafo único. A escolha ocorrerá em quatro etapas cumulativas:

I - 1ª etapa: Apresentação de carta de intenção para exercício do cargo de gestão;

II - 2ª etapa: Exame de certificação integrado por um curso de formação de 20 (vinte) horas, seguido de uma prova;

III - 3ª etapa: Consulta democrática junto à comunidade escolar;

IV - 4ª etapa: Assinatura do contrato de gestão, visando ao cumprimento das diretrizes e planos governamentais que orientam o processo e estabelecem mecanismos de monitoramento e controle do desempenho gerencial.

Art. 3º. No ato da apresentação da carta de intenção, os candidatos deverão apresentar:

I - Proposta de trabalho representada por um Plano de Melhoria da Escola, o qual deverá conter:

a. Diagnóstico da escola e da comunidade, analisando aspectos que demandem atenção especial;

b. Objetivos e metas para melhoria da escola e do ensino, em consonância com a política educacional do Estado do Maranhão;

c. Descrição das ações a serem implementadas na gestão dos resultados educacionais, na gestão participativa, na gestão pedagógica, na gestão de pessoas e na gestão de serviços e recursos, além dos respectivos resultados esperados.

II - Documentos pessoais conforme regulado em Portaria da Secretaria de Estado da Educação;

III - Certidões que demonstrem que o candidato não se enquadra em nenhuma das vedações previstas na Lei nº 9.881, de 30 de julho de 2013 - Lei da Ficha Limpa;

IV - Termo de Posse comprovando ser servidor efetivo do quadro permanente de pessoal do magistério da SEDUC e ter pelo menos 03 (três) anos de efetivo exercício do magistério;

V - Declaração do Chefe imediato informando o efetivo exercício do candidato na escola por, no mínimo, seis meses;

VI - Declaração de que não se encontra em processo de aposentadoria;

Art. 4º. Será obrigatório possuir nível superior para habilitar-se ao exercício da função de Gestor/Diretor.

§ 1º. Na unidade escolar onde inexistir candidato com a formação exigida poder-se-ão candidatar-se os Profissionais da Educação Básica, na seguinte sequência, que:

I - estejam cursando nível superior;

II - possuam formação de nível médio com magistério;

§ 2º. Cada profissional poderá concorrer à direção de apenas uma escola.

Art. 5º. Na unidade escolar onde não houver candidato, poderá inscrever-se profissional que esteja desempenhando as suas atividades em outra escola do mesmo município, obedecidos os critérios estipulados no Art. 4º.

Parágrafo Único. Nas unidades escolares onde inexistir candidato, os Gestores/Diretores serão indicados pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 6º. É vedada a participação no processo seletivo do profissional que, nos últimos 08 (oito) anos, tenha sido destituído, demitido, dispensado ou suspenso do exercício do cargo e/ou função, em decorrência de processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULO II DAS ELEIÇÕES

Seção I Das Comissões Eleitorais

Art. 7º. O processo eleitoral será organizado por comissões, em âmbito estadual, regional e escolar, cujas atribuições serão fixadas em Portaria da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 8º. A Comissão Eleitoral Estadual será constituída por:

I. 05 (cinco) representantes da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC;

II. 02 (dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica, das Redes Públicas Estaduais e Municipais do Estado do Maranhão - SINPROESEMMA;

III. 01 (um) aluno da rede estadual, indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;

IV. 01 (um) representante de Pais de Alunos da rede estadual de ensino.

Parágrafo Único: A Comissão será coordenada por um dos representantes da SEDUC.

Art. 9º. A Comissão Eleitoral Regional será constituída por:

I. Gestor de Unidade Regional de Educação;

II. 01 (um) representante regional do SINPROESEMMA;

III. 02 (dois) técnicos da SEDUC lotados na Unidade Regional de Educação;

IV. 01 (um) aluno da rede estadual, indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;

V. 01 (um) representante de pais de alunos da rede estadual de ensino.

Art. 10º. A Comissão Eleitoral Escolar será constituída por:

I. 02 (dois) professores indicados pelos seus pares;

II. 01 (um) pai de aluno escolhido em reunião convocada especialmente para esse fim;

III. 01 (um) aluno, indicado pelo Grêmio Estudantil, ou, na falta deste, pelos representantes de turma.

Art. 11º. Não poderão compor Comissões Eleitorais:

I. Qualquer um dos candidatos, seu cônjuge e/ou parente até o segundo grau;

II. O servidor em exercício no cargo de Gestor/Diretor.

Art. 12º. O Gestor/Diretor da escola deverá colocar à disposição da Comissão Eleitoral Escolar os recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de suas atribuições.

Seção II Dos Eleitores

Art. 13º. Serão eleitores:

I. Profissionais da educação em exercício na escola há pelo menos 06 (seis) meses antes do pleito;

II. Alunos regularmente matriculados com frequência comprovada, que tenham, no mínimo, 15 (quinze) anos de idade;

III. O pai ou responsável legal por aluno, devidamente cadastrado, somente um por família, independente do número de filhos matriculados na escola.

§ 1º. Todos os eleitores deverão credenciar-se na Unidade Escolar como votantes, até 15 (quinze) dias antes do pleito.



§2º. O credenciamento dos eleitores aptos a votar é de responsabilidade da Comissão Eleitoral Escolar.

Art. 14º. O servidor em exercício em mais de uma unidade escolar terá direito a voto em cada uma das unidades.

Art. 15º. Ninguém poderá votar mais de uma vez na unidade escolar, ainda que represente vários segmentos.

Art. 16º. Será garantido o exercício do direito de voto ao servidor que, atendidos os demais requisitos deste Decreto, esteja de férias, licença-médica ou qualquer outra forma de suspensão da relação de trabalho, exceto os que estejam cumprindo suspensão disciplinar.

Art. 17º. Para fins de apuração do resultado da votação, nas escolas de Ensino Médio será estabelecido um critério de proporcionalidade de 54% para professores e funcionários da escola, 23% para os alunos e 23% para os pais de alunos.

Parágrafo Único. Nas escolas de Ensino Fundamental, a proporcionalidade será de 60% para professores e funcionários e 40% para pais de alunos e alunos.

CAPÍTULO III DO EXAME DE CERTIFICAÇÃO

Art. 18º. O exame de certificação profissional destina-se ao credenciamento de servidores efetivos do quadro do magistério estadual do Maranhão, conforme critérios de competências técnico-profissionais, para que estejam aptos ao exercício da gestão escolar, na função de Gestor/Diretor Geral e Gestor Auxiliar/Diretor Adjunto.

§1º. O exame de certificação profissional constituir-se-á de um curso de formação de 20 (vinte) horas e de uma prova.

§2º. Para ser aprovado, o candidato deverá ter presença mínima de 75% da carga horária do curso e aproveitamento de 75% na prova final.

§3º. O resultado do exame de certificação profissional terá validade por 04 (quatro) anos, iniciando-se a partir da data de divulgação dos resultados.

Art. 19º. O conteúdo programático da prova escrita será composto pelos conteúdos desenvolvidos no curso de formação e bibliografia divulgada pela Secretaria de Estado de Educação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de realização da prova.

Art. 20º. As notas dos candidatos aprovados serão divulgadas no Diário Oficial e na sede da Secretaria de Estado de Educação.

Art. 21º. Será admitido recurso em relação ao resultado obtido pelo candidato na prova de certificação. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso manifestamente inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.

Art. 22º. Admitir-se-á um único recurso por candidato, endereçado ao Secretário Estadual de Educação e protocolado na Secretaria de Estado de Educação.

Art. 23º. O prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias após a divulgação do resultado da prova no Diário Oficial.

Art. 24º. Se do exame do recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Art. 25º. Caso haja alteração no gabarito oficial, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Art. 26º. A decisão proferida por ocasião do julgamento do recurso será irrecorrível.

CAPÍTULO IV DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

Art. 27º. Cabe à Secretaria de Gestão e Previdência, por intermédio da Escola de Governo, e à Secretaria de Estado de Educação assegurar, no prazo máximo de 30 dias, Curso de Gestão Escolar de, no mínimo, 40 (quarenta) horas ao candidato eleito.

Art. 28º. A nomeação dos candidatos escolhidos deverá ser feita no prazo de até (15) quinze dias após a divulgação do resultado do processo seletivo democrático.

§ 1º No ato da posse, o candidato eleito assinará o contrato de gestão.

§ 2º. O contrato de gestão estabelecerá as metas qualitativas e quantitativas a serem alcançadas pela equipe escolar.

§ 3º. O gestor e a equipe escolar deverão, no prazo de 30 (trinta) dias após a posse, encaminhar para a Secretaria de Estado de Educação planejamento específico para o alcance das metas estabelecidas no contrato de gestão.

§ 4º. O alcance das metas estabelecidas no contrato de gestão servirá de parâmetro de avaliação da atuação profissional do gestor.

Art. 29º. O Diretor poderá ser exonerado por decisão motivada do Governador do Estado ou diante do descumprimento imotivado das metas estipuladas no contrato de gestão.

Parágrafo Único. A partir da posse, o Gestor/Diretor deverá obrigatoriamente passar ao regime de 40 (quarenta) horas.

Art. 30º. O Gestor deverá apresentar ao final de cada ano de sua gestão relatório apontando o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão.

Art. 31º. No momento da transmissão do cargo ao novo Gestor/Diretor Geral, o profissional da educação, que estiver na direção, deverá apresentar:

I. Avaliação pedagógica de sua gestão;

II. Balanço do acervo documental;

III. Inventário do material, do equipamento e do patrimônio existente na unidade escolar;

IV. Apresentação de prestação de contas à comunidade.

Art. 32º. Havendo exoneração do Gestor/Diretor Geral, assumirá a Gestão Escolar o Gestor Auxiliar/Diretor Adjunto e, sucessivamente, professor indicado pela Secretaria de Estado de Educação. Neste último caso, o exercício somente se estenderá até a realização de novo processo seletivo democrático.

Art. 33º. A Secretaria de Estado de Educação editará Portaria com normas complementares ao presente Decreto.

Art. 34º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ÁUREA PRAZERES
Secretária de Estado da Educação

DECRETO Nº 30.620, DE 02 DE JANEIRO DE 2015.

Institui o Programa "Escola Digna", e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa "Escola Digna" com o objetivo de propiciar, às crianças, jovens, adultos e idosos atendidos pelo Sistema Estadual de Ensino e pelo Sistema Público de Ensino dos Municípios, o acesso à infraestrutura necessária para as suas formações como cidadãos livres, conscientes e preparados para atuar profissionalmente nos mais diversos campos da atividade social.

Art. 2º O programa abrange as seguintes ações:

I - a construção pelo governo do Estado, com recursos próprios ou captados junto ao Governo Federal, de equipamentos necessários à substituição das escolas de taipa, palha, galpões e/ou outros espaços devidamente certificados como inadequados, hoje em funcionamento na Educação Pública Maranhense.

II - reforma das escolas públicas estaduais, visando alcançar um padrão adequado de salubridade, ventilação e luminosidade, bem como objetivando dotá-las de biblioteca, de espaço humanizado para convivência e de acesso à informática.

III - construção de "Núcleos de Educação Integral do Ensino Médio", com equipamentos, no mínimo, destinados a esporte, cultura, laboratórios e ensino de idiomas.

Art. 3º O Programa será desenvolvido de forma integrada pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, em regime de colaboração com os Municípios.

§1º A definição dos critérios e da ordem de prioridade para realização das ações obedecerão a normas constantes de Portaria da Secretaria Estadual de Educação, a ser editada em trinta dias.

§2º Uma vez definidos os municípios participantes, a Secretaria de Estado de Educação deverá obter a adesão dos selecionados ao Programa.

§3º Não serão destinados recursos estaduais para atendimento de demandas formuladas por municípios que já tenham sido anteriormente deferidas pelo Governo Federal.

Art. 4º Os municípios interessados na ação prevista no artigo 2º, inciso I, deverão disponibilizar terrenos adequados à construção do prédio que irá substituir a escola de taipa, palha, galpões e/ou outros espaços devidamente certificados como inadequados.

§1º Para atendimento do disposto no "caput" deste artigo, os Municípios deverão apresentar, em relação aos terrenos:

I - certidão de matrícula, ou transcrição do título de aquisição no respectivo Registro de Imóveis, em que figure o Município como proprietário;

II - escritura de doação ou de compra e venda em que figure o Município como donatário ou comprador, acompanhada de certidão imobiliária que aponte o doador ou vendedor como proprietário, de declaração do respectivo Prefeito afirmando, sob as penas da lei, que o Município detém a posse do bem sem interrupção ou oposição e, no caso de compra e venda, de instrumento de quitação;

III - auto de imissão na posse expedido em ação expropriatória promovida pelo Município;

IV - despacho concessivo de tutela antecipada em ação de usucapião promovida pelo Município;

V - instrumento em que pessoa jurídica de direito público permita, ceda ou conceda o uso do bem em favor do Município para a finalidade de que trata este Decreto;

VI - no caso de imóvel desprovido de registro imobiliário, nos termos de certidão negativa expedida por serviço registral, declaração do respectivo Prefeito afirmando, sob as penas da lei, que o Município detém há pelo menos 15 (quinze) anos, sem interrupção ou oposição, a posse do bem.

§2º Os municípios deverão assinar Termo de Compromisso de adesão ao Pacto pela Qualidade da Escola Pública do Maranhão.

Art. 5º No tocante à ação prevista no artigo 2º, inciso I, após a entrega do novo equipamento escolar ao município, caberá a este assegurar o número de professores necessário ao bom funcionamento da escola, bem como proceder à regular manutenção predial.

Parágrafo único. Durante 24 meses após a entrega do novo equipamento ao município, caberá ao Governo do Estado o desenvolvimento das ações de formação continuada, bem como assessoria nas Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental destinadas aos professores que nele exercerão suas funções.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ÁUREA PRAZERES
Secretária de Estado da Educação

CASA CIVIL

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear SEBASTIÃO ANCHIETA para o cargo de Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear FORTUNATO MACEDO FILHO para o cargo de Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (AGERP), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear DAVI DE ARAUJO TELLES para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Nomear ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear, ad referendum do Conselho de Administração, EDUARDO DE CARVALHO LAGO FILHO para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária, devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear JOSÉ ARTUR CABRAL MARQUES para o cargo de Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear ALEX OLIVEIRA DE SOUZA para o cargo de Diretor-Presidente, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO para o cargo de Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear TELMA COSTA THOMÉ para o cargo de Diretora-Presidente da Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear FRANCISCO ALBERTO GONÇALVES FILHO para o cargo de Diretor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear GERALDO CUNHA CARVALHO JÚNIOR para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear MAURO JORGE GONÇALVES DE MELO para o cargo de Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear HILDELIS SILVA DUARTE JÚNIOR para o cargo de Diretor da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear FELIPE MACEDO DE HOLANDA para o cargo de Presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear os integrantes do quadro abaixo dos cargos que especifica, devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

NOME	CARGO
Augusto Barros Neto	Delegado-Geral da Polícia Civil
Coronel Marco Antônio Alves de Silva	Comandante Geral da Polícia Militar
Coronel Raimundo Nonato Santos Sá	Subcomandante Geral da Polícia Militar
Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo	Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear os integrantes do quadro abaixo dos cargos que especifica, devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:

NOME	CARGO
Adelmo de Andrade Soares	Secretário de Estado da Agricultura Familiar
Áurea Regina dos Prazeres Machado	Secretária de Estado da Educação
Clayton Noleto Silva	Secretário de Estado da Infraestrutura
Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima	Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento
Delma Santos de Andrade	Secretária de Estado de Turismo
Felipe Costa Camarão	Secretário de Estado da Gestão e Previdência
Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira	Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
Francisca Ester de Sá Marques	Secretária de Estado da Cultura
Francisco Gonçalves da Conceição	Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
Gerson Pinheiro de Souza	Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade Racial
Jefferson Miller Portela e Silva	Secretária de Estado da Segurança Pública
José Arimatéia Neto Evangelista	Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
José Ribamar Fernandes Sobrinho	Secretário de Estado da Pesca
José Simplício Alves Araújo	Secretário de Estado da Indústria e Comércio
Joslene Silva Rodrigues	Secretária-Chefe do Gabinete do Governador
Laurinda Maria de Carvalho Pinto	Secretária de Estado da Mulher
Major Everaldo Ferreira Santana	Secretário-Chefe do Gabinete Militar
Marcellus Ribeiro Alves	Secretário de Estado da Fazenda
Marcelo de Araújo Costa Coelho	Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Marcelo Tavares Silva	Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
Márcio Batalha Jardim	Secretário de Estado do Esporte e Lazer
Márcio Jerry Saraiva Barroso	Secretário de Estado de Assuntos Políticos e Federativos
Márcio José Honaiser	Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária
Marcos Antônio Barbosa Pacheco	Secretário de Estado da Saúde
Murilo Andrade de Oliveira	Secretário de Estado da Administração Penitenciária
Paulo Guilherme Araújo	Presidente da Comissão Central de Licitação
Robson Paz Pereira	Secretário de Estado da Comunicação Social
Rodrigo Maia Rocha	Procurador-Geral do Estado
Rodrigo Pires Ferreira Lago	Secretário de Estado da Transparência e Controle
Tatiana de Jesus Ferreira Pereira	Secretária de Estado Extraordinária da Juventude



PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 02 DE JANEIRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊN-
CIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

LEI Nº 10.185, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a instituição de equipe
de transição por candidato eleito para
o cargo de Prefeito Municipal.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição do
Estado do Maranhão, Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ao candidato eleito para o cargo de Prefeito Muni-
cipal é facultado o direito de solicitar ao Gestor atual a Instituição de
uma Equipe de Transição, com o objetivo de inteirar-se do funciona-
mento dos órgãos e das entidades da administração pública municí-
pal e preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito Municipal,
a serem editados imediatamente após a posse.

§ 1º - A formalização da solicitação da Equipe de Transição
será instituída mediante de ofício endereçado ao Prefeito Municipal,
por meio de protocolo, contendo os nomes dos representantes que
farão parte da referida equipe.

§ 2º - Após o recebimento da solicitação tratada no parágrafo
anterior, o Prefeito Municipal deverá instituir a Equipe de Transição,
indicando um gestor ou técnico de cada secretaria, que deverão repassar
à Equipe de Transição do candidato eleito todas as informações, dados
e documentos solicitados, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e
administrativo necessário.

§ 3º - O Prefeito Municipal terá um prazo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento da solicitação do Prefeito eleito, para indicar os
membros da Equipe de Transição.

§ 4º - A Equipe de Transição de que trata o caput deste artigo
será coordenada pelo Prefeito eleito ou por quem ele determinar,
sendo que na segunda hipótese deverá estar discriminado no ofício
encaminhado ao Prefeito atual.

§ 5º - Compete à Equipe de Transição requisitar reuniões técni-
cas, informações e documentos a respeito dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Municipal. A Equipe de Transição terá ple-
no e irrestrito acesso às informações relativas às contas públicas,
aos programas e aos projetos de governo municipal.

Art. 2º Os membros da Equipe de Transição não serão remunerados
pela Administração Pública por participarem da transição.

Art. 3º Os gestores e os técnicos da prefeitura que se negarem a
realizar reuniões técnicas e fornecer informações às Equipes de Transi-
ção instituídas pelos eleitos serão responsabilizados administrativa,
civil e criminalmente.

Art. 4º Na hipótese da Equipe de Transição detectar alguma irregu-
laridade ou for impedida de acessar dados financeiros ou administrativos da
Prefeitura, pode representar imediatamente ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Art. 5º As reuniões técnicas da Equipe de Transição com os mem-
bros do atual governo devem ser objeto de agendamento e registro em ata
que indiquem os participantes, os assuntos tratados, as informações
solicitadas e o cronograma de atendimento das demandas apresentadas.

Art. 6º Em casos de viagem para tratar assuntos de interesse do
Município, quando solicitado por escrito ao Prefeito, com antecedên-
cia de 48 horas, a equipe de transição terá as despesas com traslado,
alimentação e hospedagem pagas pelo Município.

Paragrafo único - A Equipe de Transição deverá prestar contas
das despesas decorrentes das viagens, junto a Equipe de Transição do
atual gestor, apresentando as notas fiscais no prazo de 48 horas do
retorno da viagem.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O Senhor Primei-
ro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a faça
imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁ-
CIO "MANOEL BEKCMAN", em 30 de dezembro de 2014.

Deputado MAX BARROS
Presidente, em exercício

LEI Nº 10.186, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Acrescenta os Artigos 78-A, 78-B e
78-C à Lei nº 9.579, de 12 de abril de
2012, que institui o Código de Licita-
ções e Contratos do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição do
Estado do Maranhão, Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Artigo 78, da Lei Estadual nº 9.579, de 12 de abril de 2012,
passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

"Art. 78

Art. 78-A. Não podem ser contratada pela administração públi-
ca, empresas que apresentem número de acidentes de trabalho superior
a média estadual referente ao ano anterior ao da sua contratação.

Art. 78-B. As empresas deverão apresentar na fase de habilita-
ção, no caso de licitação ou no ato de sua contratação, declaração expedida
pelo INSS comprovando junto à administração pública que estão abaixo
da média de acidentes de trabalho ocorridos no Estado do Maranhão,
referente ao ano anterior ao da referida contratação.

Art. 78-C. As empresas que tenham sede fora do Estado do
Maranhão também deverão apresentar a declaração do INSS do Estado
onde possui sede comprovando que o número de acidentes de trabalho
ocorridos é menor que a média do Estado do Maranhão."

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O Senhor Pri-
meiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁ-
CIO "MANOEL BEKCMAN", em 30 de dezembro de 2014.

Deputado MAX BARROS
Presidente, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Rua da Paz, 203 – Centro – Fone: 3222-5624 – FAX: (98) 3232-9800

CEP.: 65.020-450 – São Luís - MA

E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br – Site: www.diariooficial.ma.gov.br

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA

Governador

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
- b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
- d) Tipo da fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 9;
- f) Entrelinhas automático;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
- i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
- j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial;
- k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
- m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
- n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

TABELA DE PREÇOS

PUBLICAÇÕES		ASSINATURA SEMESTRAL	
Valor em coluna de 1cm x 8,5cm		No balcão	R\$ 75,00
Terceiros	R\$ 7,00	Via Postal	R\$ 100,00
Executivo	R\$ 7,00	Exemplar do dia.....	R\$ 0,80
Judiciário	R\$ 7,00	Após 30 dias de circ.	R\$ 1,20
		Por exerc. decorrido	R\$ 1,50

1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.